

1  
2 CONTRATO DE COMPRAVENTA CON SUBSIDIO  
3 HABITACIONAL DS 19 Y MUTUO HIPOTECARIO  
4 ENDOSABLE  
5 BOETSCH S.A.

6 A

7 JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ LYNCH

8 E

9 HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

10 Y

11 ALZAMIENTO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES  
12  
13

14 \*\*\*\*\*

15 Repertorio N°1.801-2026.- En Osorno, República de Chile, a  
16 veintitrés de julio del año dos mil veintiséis, ante mí,  
17 SEBASTIÁN SADÁ AZNAR, Abogado, Notario Público  
18 Titular de la Primera Notaría de Osorno, con oficio en calle  
19 Manuel Antonio Matta número seiscientos ochenta;  
20 COMPARECEN: La sociedad BOETSCH S.A., persona  
21 jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario  
22 número ochenta y ocho millones ciento veintisiete mil  
23 ochocientos guión seis, representada, según se acreditará,  
24 por don SEBASTIÁN BOETSCH ÁLAMOS, chileno, casado,  
25 constructor civil, cédula de identidad número diez millones  
26 novecientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y cinco  
27 guión nueve, ambos domiciliados en calle Coyancura  
28 número dos mil doscientos ochenta y tres, oficina  
29 seiscientos uno, piso seis, comuna de Providencia, Región  
30 Metropolitana, y de paso en ésta, en adelante también como



1 el "Vendedor" o la "Vendedora" doña JAVIERA PAZ  
2 HERNÁNDEZ LYNCH, chilena, soltera, vendedora, cédula  
3 nacional de identidad número diecinueve millones  
4 ochocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres  
5 guion dos, domiciliada en Tenerife número dos mil cincuenta  
6 y ocho, comuna de Osorno, Región de Los Lagos,, en  
7 adelante "el Comprador", "el Deudor", "el Mutuario" o "el  
8 Cliente"; y doña DANIELA VANESSA MENESES MEDINA,  
9 chilena, ingeniero comercial, casada, cédula nacional de  
10 identidad número dieciséis millones quinientos cuarenta y  
11 ocho mil doscientos sesenta guion tres, en nombre y  
12 representación de la sociedad HIPOTECARIA CONCRECES  
13 S.A., sociedad administradora de mutuos hipotecarios  
14 endosables, rol único tributario número noventa y seis  
15 millones setecientos noventa y cinco mil quinientos diez  
16 guión ocho, ambos domiciliados en Avenida Alonso de  
17 Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso cinco,  
18 comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante  
19 también el "ACREEDOR" o la "ENTIDAD CREDITICIA"; los  
20 comparecientes mayores de edad, de paso en esta ciudad,  
21 quienes acreditaron su identidad con las cédulas referidas y  
22 exponen: PRIMERO: Antecedentes. /Uno.Uno/ Inmueble.  
23 BOETSCH S.A. declara que es dueña del Lote Uno,  
24 resultante de la subdivisión del Lote A, ubicado en la  
25 ciudad, comuna y provincia de Osorno, de una superficie de  
26 doce mil trescientos cuarenta y cinco coma cuarenta y ocho  
27 metros cuadrados, se encuentra encerrado en el polígono A  
28 Uno guion B guion C guion D guion E guion F guion G guion  
29 H Uno guion A cinco guion A Cuatro guion A Tres guion A  
30 Dos guion A Uno, individualizado en el plano archivado

1 bajo el número cuatro mil seiscientos ochenta en el Anexo  
2 del Registro de Propiedad del año dos mil veintiuno , cuyos  
3 deslindes especiales son los siguientes: Noreste: En tramo E  
4 guion F de cincuenta y cinco metros con otros propietarios,  
5 en tramo G guion H Uno de ciento diecisiete coma cuarenta y  
6 nueve metros con otros propietarios, y en tramo A Dos guion  
7 A Tres en dos coma cincuenta y uno metros con Lote Dos de  
8 la misma subdivisión; Noroeste: en tramo B guion C de  
9 noventa y uno coma ochenta y nueve metros con otros  
10 propietarios, en tramo D guion E de siete coma noventa y  
11 seis metros con calle Quintay, en tramo F guion G en cien  
12 metros con otros propietarios; Sureste: en tramo A Uno  
13 guion A Dos de treinta y tres coma setenta y cinco metros  
14 con Lote Dos de la misma subdivisión, en tramo A Tres  
15 guion A Cuatro de setenta y cuatro coma veintiún metros  
16 con Lote Dos de la misma subdivisión, y en tramo A Cinco  
17 guion H Uno en noventa y seis coma noventa y nueve metros  
18 con Lote Dos de la misma subdivisión; y, Suroeste, en tramo  
19 A Uno guion B de dieciocho coma veintisiete metros con  
20 Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher, en tramo C guion D  
21 de ciento doce metros con otros propietarios, en tramo A  
22 guion Cuatro guion A Cinco de once coma treinta y tres  
23 metros con Lote Dos de la misma subdivisión (en adelante el  
24 "Lote Uno"). Lo adquirió por tradición que le hiciera  
25 Inmobiliaria y Constructora IC Diecinueve SpA, mediante  
26 escritura pública de compraventa de fecha catorce de  
27 septiembre de dos mil veintitrés, otorgada en la Notaría de  
28 Santiago de don Domingo Hernán Cuadra Gazmuri,  
29 Repertorio N°11.144. Se deja constancia que al Lote Uno le  
30 ha sido asignado el Rol de Avalúo Fiscal N°2234-179, de la



1 comuna de Osorno. El dominio del Lote Uno a nombre de  
2 BOETSCH S.A. se encuentra inscrito a Fojas 4336, número  
3 7011 correspondiente al Registro de Propiedad del  
4 Conservador de Bienes Raíces de Osorno año 2023.  
5 /Uno.Dos/ Permiso de Edificación y Modificaciones. Con  
6 fecha 9 de julio del año 2021, la Dirección de Obras de la  
7 Ilustre Municipalidad de Osorno, aprobó el **Permiso de**  
8 **Edificación Número 163**, modificado mediante **Resolución**  
9 **Número 07** emitido con fecha 10 de enero de 2025 por la  
10 referida Dirección de Obras Municipales, y por el cual  
11 autorizó a construir sobre el Lote Uno singularizado en el  
12 numeral /Uno.Uno/ anterior, el proyecto inmobiliario  
13 denominado **"CONDominio LOS ARRAYANES"**,  
14 comercialmente denominado como **"CONDominio**  
15 **FUCHSLOCHER 1170**. El Permiso de Edificación Número  
16 163 antes señalado, fue reducido a escritura pública con  
17 fecha 22 de octubre de 2025, bajo el Repertorio N°5.205-2025,  
18 mientras que la Resolución Número 07 que modifica dicho  
19 permiso fue reducido a escritura pública con fecha 27 de  
20 agosto de 2025 bajo el Repertorio N°4.229-2025, ambas  
21 otorgadas en la Notaría de Osorno de don Abdallah  
22 Fernández Atuez. A través del Permiso de Edificación y su  
23 modificación se autorizó a construir el proyecto denominado  
24 **"CONDominio LOS ARRAYANES"**, comercialmente  
25 denominado como **Condominio Fuchslocher 1170**, cuyo  
26 acceso vehicular y peatonal se encuentra por Avenida  
27 Alcalde Alberto Fuchslocher número 1170, comuna de  
28 Osorno, en adelante denominado el indistintamente el  
29 **"Proyecto"** o el **"Condominio"**. Dicho permiso da cuenta que  
30 el proyecto se encuentra acogido a las normas del Decreto

1 con Fuerza de Ley Número dos del año mil novecientos  
2 cincuenta y nueve y a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.  
3 Es responsabilidad exclusiva del Comprador las  
4 declaraciones que haga en relación al uso de los beneficios  
5 del Decreto con Fuerza de Ley Número dos del año mil  
6 novecientos cincuenta y nueve. El Proyecto se encuentra  
7 conformado por 3 Edificios, denominados como Edificio A,  
8 Edificio B, y Edificio C, de 8 pisos de altura cada uno;  
9 compuesto por un total de 240 departamentos, 2 locales  
10 comerciales ubicados en el primer piso del Condominio, un  
11 total de 197 estacionamientos para vehículos ubicados en el  
12 primer piso: 183 estacionamientos vehiculares están  
13 asignados en uso y goce, de los cuales 4 son  
14 estacionamientos para personas en situación de  
15 discapacidad; 14 estacionamientos son para visitas, de los  
16 cuales 3 son estacionamientos para personas en situación de  
17 discapacidad; y 177 estacionamientos para bicicletas. La  
18 Vendedora o quien le suceda en el dominio, se reserva el  
19 derecho de introducir modificaciones al proyecto general de  
20 acuerdo a sus necesidades y desarrollo futuro de la obra,  
21 estando expresamente facultada para solicitar la  
22 modificación del permiso de edificación, y sus  
23 modificaciones posteriores, otorgados por la autoridad  
24 municipal, para prorrogarlos y para solicitar nuevas  
25 modificaciones al permiso con el fin de efectuar la totalidad  
26 del Condominio y el Proyecto, nuevas construcciones y/o  
27 complementar las ya existentes, incluso pudiendo alterar el  
28 orden de construcción de las etapas, planos y  
29 especificaciones que forman parte del mismo, para todos los  
30 efectos legales, lo cual es aceptado y ratificado por el



Comprador. Sin perjuicio de lo indicado en forma  
precedente, se deja expresamente establecido que el proyecto  
y sus especificaciones técnicas podrán sufrir alteraciones en  
su construcción provocadas por la escasez o inexistencia de  
materiales, o modificaciones determinadas por los  
arquitectos o por la Dirección de Obras Municipales de la I.  
Municipalidad de Osorno al tiempo de ejecución de los  
trabajos correspondientes o por otras causas no imputables a  
la Vendedora. En todo caso, siempre que se deba introducir  
alguna modificación o alteración a los planos o  
especificaciones técnicas del proyecto aludido, se velará por  
mantener en lo posible las mismas o similares características  
técnicas de calidad, materiales, diseño u otras, de tal manera  
que el proyecto original se mantenga tal como fue en  
principio concebido y elaborado. /Uno. Tres/ El Reglamento  
de Copropiedad. El Reglamento de Copropiedad del  
Condominio consta de escritura pública de fecha 4 de  
septiembre del año 2025, otorgada en la Trigésima Octava  
Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino,  
bajo el Repertorio número 45.504-2025, el cual fue inscrito a  
fojas 1.838 vuelta, número 2.150, del año 2025, en el Registro  
de Hipotecas y Gravámenes que lleva el Conservador de  
Bienes Raíces de Osorno. La Compradora faculta  
expresamente al Vendedor o a quien legalmente le suceda o  
reemplace, para que mientras se encuentre pendiente la  
venta total de las unidades que componen el Condominio,  
esta podrá modificar o complementar libremente y en todas  
y cada una de sus partes el Reglamento de Copropiedad, sin  
necesidad de aprobación previa de ningún copropietario del  
Condominio y/o de terceros. Especialmente podrá ejercitar

1 esta facultad a los fines de escriturar todos aquellos  
2 requisitos y condiciones que establezca como obligatorios  
3 para el Condominio y/o el Proyecto, el mencionado  
4 certificado de copropiedad inmobiliaria, así como sus  
5 modificaciones, o cualquiera otra necesaria o conveniente  
6 para la buena marcha del Condominio y/o del Proyecto, tales  
7 como la modificación de los anexos y las tablas que en ella se  
8 incorporan. Este mandato constituye un poder especial  
9 irrevocable en los términos del artículo doscientos cuarenta  
10 y uno del Código de Comercio en favor de la Vendedora,  
11 para que actuando ella, a través de su representante legal o  
12 de quien esta designe, pueda modificar o complementar el  
13 Reglamento de Copropiedad y sus modificaciones.  
14 /Uno.Cuatro/ La Recepción Final. La Recepción Final del  
15 Condominio consta de **Certificado de Recepción Definitiva**  
16 **de Edificación Número 235**, emitido por la Dirección de  
17 Obras de la Municipalidad de Osorno, con fecha **26 de**  
18 **diciembre del año 2025**, agregado en el Registro de  
19 Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, bajo  
20 el **Número 556**, con fecha 10 de marzo del año 2026, y  
21 anotado al margen de la inscripción de dominio del Lote  
22 Uno. /Uno.Cinco/ Certificado de Copropiedad Inmobiliaria.  
23 El Condominio fue acogido a las normas de la Ley de  
24 Copropiedad Inmobiliaria conforme a Certificado de  
25 Copropiedad Inmobiliaria número 11, de fecha 2 de  
26 diciembre del año 2025, emitido por la Dirección de Obras de  
27 la Ilustre Municipalidad de Osorno, documento que se  
28 encuentra archivado junto a sus Planos de Copropiedad, en  
29 el Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces  
30 de Osorno, bajo los Números 557 al 566, con fecha 10 de



1 marzo del año 2026, y practicada anotación al margen de la  
2 inscripción del Lote Uno. /**Uno.Seis/ Vivienda Social.** Según  
3 certificado número 80 de fecha 6 de junio del año 2025,  
4 emanado de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de  
5 Osorno, se acredita que todas las viviendas se encuentran  
6 calificadas como **viviendas sociales.** /**Uno.Siete/ Selección**  
7 **de Proyecto.** Por Resolución Exenta número 1.294, de fecha  
8 31 de agosto de 2020, que Aprueba Proyectos Seleccionados,  
9 y por Resolución Exenta número 2.142, de fecha 24 de  
10 noviembre de 2020, que aprueba Convenio Subsidio  
11 Habitacional para el Proyecto de integración social D.S.  
12 número 19 de 2016 denominado "Los Arrayanes", código  
13 158433, todas del Director del Serviu de la Región de Los  
14 Lagos, la presente compraventa se sujeta a las disposiciones  
15 del DS. número 19 (V. y U.) de 2016. **Uno.Ocho/ Cesión de**  
16 **Convenio.** Por Resolución Exenta número 585, de fecha 7 de  
17 septiembre de 2023 emitida por el Director del Serviu de la  
18 Región de Los Lagos, se autorizó la cesión a la sociedad  
19 Boetsch S.A. del Convenio suscrito con fecha 29 de octubre  
20 de 2020 por el cual se encarga la ejecución y desarrollo del  
21 proyecto habitacional "Los Arrayanes" código 158433.  
22 Por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2023  
23 otorgada en la Primera Notaría de Santiago de don Hernán  
24 Cuadra Gazmuri, bajo el Repertorio N°11.145/2023,  
25 Inmobiliaria y Constructora IC Diecinueve SpA, en su  
26 calidad de entidad desarrolladora del convenio para la  
27 ejecución y desarrollo del proyecto habitacional "Los  
28 Arrayanes" código 158433, cedió y transfirió a la sociedad  
29 **BOETSCH S.A.** el referido convenio, y en consecuencia  
30 pasando a tener la calidad de entidad desarrolladora del

1 proyecto habitacional "Los Arrayanes". /Uno.Nueve/  
2 Asignación de Roles de Avalúo. La Asignación de Roles de  
3 Avalúo consta del Certificado de Roles de Avalúo Fiscal  
4 Folio 995980, emitido por el Servicio de Impuestos Internos,  
5 con fecha 17 de julio del año 2025. /Uno.Diez/ Certificado de  
6 deslindes. De conformidad al Certificado de Deslindes  
7 N°1056 emitido por el Conservador de Bienes Raíces de  
8 Osorno con fecha 18 de marzo del año 2026, los deslindes del  
9 Lote Uno, resultante de la subdivisión del Lote A, ubicado  
10 en la ciudad, comuna y provincia de Osorno, encerrado en  
11 el polígono A-1-B-C-D-E-F-G-H 1 - A5 - A4 -A3 - A2 - A1,  
12 individualizado en el plano archivado en el anexo del  
13 Registro de Propiedad del año 2021, bajo el N°4680 son:  
14 **Noreste:** En tramo E-F de cincuenta y cinco metros con otros  
15 propietarios, en tramo G-H 1 de ciento diecisiete coma  
16 cuarenta y nueve metros con otros propietarios, y en tramo  
17 A 2 - A 3 en dos coma cincuenta y uno metros con Lote 2 de  
18 la misma subdivisión; **Noroeste:** En tramo B-C de noventa y  
19 uno coma ochenta y nueve metros con otros propietarios, en  
20 tramo D-E de siete coma noventa y seis metros con calle  
21 Quintay, en tramo F-G en cien metros con otros propietarios;  
22 **Sureste:** En tramo A 1 - A 2 de treinta y tres coma setenta y  
23 cinco metros con Lote 2 de la misma subdivisión, en tramo A  
24 3 - A 4 de setenta y cuatro coma veintiún metros con Lote 2  
25 de la misma subdivisión, y en tramo A 5 - H 1 en noventa y  
26 seis coma noventa y nueve metros con Lote 2 de la misma  
27 subdivisión; y, **Suroeste:** En tramo A 1 - B de dieciocho coma  
28 veintisiete metros con Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher,  
29 en tramo C - D de ciento doce metros con otros propietarios,  
30 en tramo A - 4 - A.5 de once coma treinta y tres metros con



1 Lote 2 de la misma subdivisión. /Uno.Once/ Certificado de  
2 Numeración Domiciliaria. La Dirección de Obras  
3 Municipales de Osorno otorgó el certificado número  
4 veinticinco de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.  
5 /Uno.Doce/ Contrato de Construcción. La construcción del  
6 Proyecto fue realizada por la Vendedora, según consta en el  
7 convenio de construcción suscrito mediante instrumento  
8 privado de fecha 16 de octubre de 2023. El convenio de  
9 construcción fue protocolizado en la Notaría de Santiago de  
10 don Rodrigo Farías Picón, con fecha 19 de marzo de 2024,  
11 bajo el Repertorio 2.895-2024. /Uno.Trece/ Declaración. El  
12 Comprador declara conocer, en todas sus partes, los planos,  
13 las especificaciones técnicas, los antecedentes, el Reglamento  
14 de Copropiedad, y todos los documentos referidos en la  
15 presente cláusula que, a mayor abundamiento, se entienden  
16 formar parte integrante del presente contrato para todos los  
17 efectos legales y declara estar conforme con ellos sin tener  
18 cargo alguno que formular. **SEGUNDO: Compraventa.** Por  
19 el presente instrumento **BOETSCH S.A.**, representada en la  
20 forma indicada en la comparecencia vende, cede y transfiere  
21 a doña **JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ LYNCH**, quien compra,  
22 adquiere y acepta para sí, el departamento número 808-C del  
23 piso **OCTAVO**, del Edificio C, del Condominio Fuchslocher  
24 1170 ubicado en Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher  
25 número 1.170, comuna de **Osorno**, Región de Los Lagos, el  
26 que se describió en la Cláusula Primera precedente,  
27 construido sobre el Lote Uno. En la compraventa se incluyen  
28 los derechos correspondientes en los bienes comunes, de  
29 acuerdo a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y al  
30 Reglamento de Copropiedad respectivo. Las referencias en

1 este instrumento a "la propiedad", "el inmueble" y otras  
2 similares se entienden hechas a todos los bienes inmuebles  
3 mencionados en la presente cláusula, conjuntamente. Se deja  
4 constancia que el Rol de Avalúo Fiscal asignado al  
5 departamento número 808-C, Edificio C es el número 2234-  
6 857, de la comuna de Osorno. La Compradora autoriza desde  
7 ya y en forma irrevocable a la Vendedora y a sus sucesoras  
8 legales, para modificar, adicionar, complementar o rectificar  
9 el Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria del Condominio,  
10 facultándola para firmar todo tipo de documentos, sean éstos  
11 instrumentos públicos o privados, así como para comparecer  
12 con derecho a voz y voto en las Asambleas de  
13 Copropietarios, tanto ordinarias como extraordinarias, que  
14 sean necesarias para dichos efectos, y queda facultada, desde  
15 ya, para constituir todas las servidumbres que se requieran  
16 para la evacuación de aguas lluvias, aguas servidas,  
17 acueducto, limpieza de fachadas y todas las demás  
18 necesarias para el adecuado funcionamiento del Condominio  
19 y su desarrollo. De la misma manera, en este acto la  
20 Compradora ratifica todas y cada una de las facultades  
21 conferidas a **BOETSCH S.A.** en el referido Reglamento de  
22 Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, no siendo  
23 necesaria su reproducción. Asimismo, la Compradora acepta  
24 y autoriza a la Vendedora a efectuar publicidad, mantener  
25 una sala de ventas y hacer uso de las dependencias comunes  
26 del Condominio con el objeto de enajenar todas y cada una  
27 de las unidades que sean de su propiedad. De la misma  
28 manera, reconoce y acepta la existencia de departamentos  
29 pilotos durante toda la venta del mencionado Condominio.  
30 TERCERO: El precio de la compraventa es el equivalente en



1 pesos, moneda legal, de **2.600 Unidades de Fomento**, por su  
2 valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera de  
3 la siguiente manera: a) Con el equivalente en pesos, moneda  
4 legal, a **1.813 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la  
5 fecha del pago efectivo, que el comprador paga al vendedor  
6 con cargo al **mutuo hipotecario endosable** por el mismo  
7 monto, que **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, le otorga al  
8 comprador en la cláusula **octava** de esta escritura, y en las  
9 condiciones y modalidades que más adelante se señalan, las  
10 que aceptan expresamente las partes; b) Con el equivalente  
11 en pesos, moneda legal, a **137 Unidades de Fomento**, por su  
12 valor diario a la fecha del presente contrato, que el  
13 comprador paga en este acto a la vendedora, en dinero  
14 efectivo, declarando esta última, por medio de su  
15 representante, recibir dicha cantidad a su entera satisfacción  
16 y conformidad; c) Con el equivalente en pesos de **100**  
17 **Unidades de Fomento**, por su valor a la fecha del presente  
18 contrato, cantidad que corresponde a la cuota de ahorro  
19 mínimo establecida en el artículo tercero del Decreto  
20 Supremo número diecinueve, del Ministerio de Vivienda y  
21 Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha catorce  
22 de julio del año dos mil dieciséis que el comprador paga al  
23 vendedor en este acto, en dinero efectivo, quien lo declara  
24 recibir a su entera satisfacción; d) con el que equivalente en  
25 pesos, moneda legal, de **550 Unidades de Fomento**, por su  
26 valor diario a la fecha del presente contrato, que  
27 corresponde al monto total del subsidio habitacional  
28 aplicado a la presente compraventa, de conformidad a las  
29 normas establecidas en el Decreto Supremo Número  
30 diecinueve de (V. y U.) de dos mil dieciséis, que reglamenta

1 Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio  
2 de Vivienda y Urbanismo. El SERVIU **REGION DE LOS**  
3 **LAGOS** paga directamente al vendedor la suma antes  
4 indicada, conforme al valor que tenga la unidad de fomento  
5 a la fecha de su pago efectivo de acuerdo a lo establecido en  
6 el D.S. Número diecinueve antes referido y a la Resolución  
7 exenta número **996**, emitida por el Serviu antes citado, con  
8 fecha **19 de febrero de 2026**, que aprueba la nómina de  
9 postulantes seleccionados y los bonos de integración social y  
10 de captación de subsidios para el proyecto habitacional  
11 referido en la cláusula primera precedente. Se deja  
12 constancia que el monto total del subsidio habitacional  
13 aplicado a la presente compraventa, comprende los  
14 siguientes montos de subsidio base y bonos: I) **250** unidades  
15 de fomento, por concepto de Subsidio Base previsto en el  
16 Decreto Supremo número diecinueve (V. y U.), de dos mil  
17 dieciséis; II) **200** unidades de fomento, por concepto de Bono  
18 de Integración Social previsto en el artículo cuarto del  
19 referido Decreto y III) **100** unidades de fomento, por  
20 concepto de Bono por Captación de Subsidio previsto en el  
21 artículo quinto del referido Decreto. Este subsidio es una  
22 ayuda estatal directa, sin cargo de restitución por parte de  
23 su beneficiario, por tanto, se acoge expresamente a los  
24 montos de subsidio, Bonos y demás beneficios que  
25 contempla el D.S. Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil  
26 dieciséis, que reglamenta el Subsidio Habitacional  
27 Extraordinario para Proyectos de Integración Social. La parte  
28 vendedora declara haber recibido debidamente endosado a  
29 su nombre el respectivo Certificado de Subsidio. La entrega  
30 de este documento endosado se tendrá como pago efectivo



1 para todos los efectos legales. La parte vendedora se obliga a  
2 acompañar toda la documentación exigida para el pago de  
3 dicho Certificado de Subsidio por las normas legales y  
4 reglamentarias que lo rigen, renunciando desde ya a la  
5 acción resolutoria por el no pago de dicho documento por  
6 incumplimiento de los requisitos previstos en las respectivas  
7 normas legales y reglamentarias para su pago. El comprador  
8 declara haber recibido materialmente a su entera  
9 conformidad la propiedad raíz materia de este contrato. El  
10 vendedor declara haber recibido la totalidad del precio y, en  
11 consecuencia, reconoce que éste ha sido íntegramente  
12 pagado. **Las partes renuncian expresamente a las acciones**  
13 **resolutorias que pudieran emanar del presente contrato.**  
14 **TERCERO BIS:** El Comprador declara expresamente que  
15 conoce y cumple íntegramente a la fecha del presente  
16 contrato los requisitos exigidos para el pago del subsidio  
17 señalado en la cláusula precedente por las normas legales y  
18 reglamentarias que lo rigen. El cumplimiento de estos  
19 requisitos es elevado por las partes a condición esencial del  
20 contrato de compraventa. Por lo anterior, si por cualquier  
21 circunstancia el Comprador no diere total y cabal  
22 cumplimiento a los requisitos establecidos para el pago del  
23 subsidio, encontrándose en las circunstancias establecidas en  
24 el artículo veintinueve del Decreto Diecinueve del Ministerio  
25 de Vivienda y Urbanismo y, en definitiva, no fuere  
26 asignatario del subsidio habitacional, el Comprador deberá  
27 enterar directamente al Vendedor con fondos propios, el  
28 monto del subsidio habitacional indicado en la **letra d)** de la  
29 cláusula Tercera del presente contrato, en su equivalente en  
30 pesos moneda legal, dentro del plazo de treinta días

1 contados desde que sea notificado por el Vendedor de la  
2 resolución o acto administrativo en que conste que no es  
3 asignatario de subsidio habitacional. **CUARTO:** Por este acto  
4 las Partes declaran cumplidas las obligaciones de cualquier  
5 promesa de compraventa, cierre de negocios o acto  
6 preparatorio que entre ellas se hubiere acordado y se  
7 otorgan recíprocamente el más amplio, total y completo  
8 finiquito, con relación al inmueble objeto de la presente  
9 compraventa, declarando la Compradora expresamente  
10 conocer dicho inmueble y que éste se ajusta a la información  
11 y antecedentes que le proporcionó el Vendedor y sus  
12 agentes. La Compradora declara en este acto conocer  
13 cabalmente las condiciones de publicidad por las cuales fue  
14 ofertado el inmueble objeto del presente contrato y  
15 manifiesta su plena conformidad por la concordancia entre  
16 dichas condiciones y las características especiales del mismo,  
17 que adquiere en virtud del presente instrumento. El  
18 Comprador declara expresamente conocer los inmuebles que  
19 por este acto adquiere y que se ajustan a la información y  
20 antecedentes que le proporcionó el Vendedor y sus agentes.  
21 Las Partes dejan constancia que el material publicitario que  
22 el Vendedor ha divulgado y que el Comprador ha conocido y  
23 aceptado, respecto de las especificaciones y condiciones de  
24 venta del inmueble a que se refiere el presente contrato,  
25 corresponde exactamente al material gráfico que se le ha  
26 proporcionado. A mayor abundamiento, declara  
27 expresamente que el inmueble se ajusta en todo a las  
28 condiciones ofrecidas en la referida publicidad, por lo que  
29 otorga a este respecto finiquito especial al Vendedor.  
30 **CUARTO BIS: Entrega.** La entrega material del inmueble se



efectúa con esta misma fecha, a entera conformidad del Comprador, declarando este último haberlo recibido a su entera y total satisfacción, y que no tiene reparo ni reclamación alguna que efectuar al respecto. Asimismo, el Comprador declara conocer y aceptar el **"Manual de Uso y Mantención de la Vivienda"** emitido por la Cámara Chilena de la Construcción, protocolizado con el número 397 en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio número 1.428 el día 25 de enero de 2018, y también el **MANUAL DE USO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS COMUNES EN CONDOMINIOS**, emitido por la Cámara Chilena de la Construcción, disponible en su sitio web, los cuales se entienden incorporados al presente contrato, y se obliga a cumplir las condiciones y reglas de mantención que éstos disponen. El incumplimiento de los Manuales por parte del Comprador, arrendatario u ocupante a cualquier título del inmueble constituirá una presunción que cualquier defecto o falla en el inmueble comprado relacionado con dicho incumplimiento se ha debido a negligencia del Comprador en la mantención y cuidado del mismo inmueble comprado, sus instalaciones, artefactos y componentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del Comprador el pago de los gastos comunes, contribuciones y demás servicios que correspondan al inmueble a partir de esta fecha. **QUINTO:** Forma de la compraventa. La venta del inmueble se hace como especie o cuerpo cierto, con todo lo plantado y edificado en él, libre de cualquier arrendatario y/o ocupante, en el estado en que actualmente se encuentra y que es conocido de las Partes, con todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres activas como pasivas;

1 libre de prohibiciones, gravámenes, hipotecas, deudas y  
2 juicios pendientes, con excepción de las servidumbres  
3 constituidas con anterioridad a esta fecha, especialmente  
4 aquellas que se encuentran inscritas en el Registro de  
5 Hipotecas y Gravámenes a fojas 2.474 vuelta, número 1.703  
6 del año 2017, del contrato de arrendamiento inscrito a fojas  
7 2.473, número 1.702 del año 2017, todas en el Conservador de  
8 Bienes Raíces de Osorno; y con excepción del Reglamento de  
9 Copropiedad singularizado en la Cláusula Primera  
10 precedente y sus modificaciones, y de los gravámenes  
11 municipales que afecten al inmueble como un todo, con sus  
12 contribuciones fiscales y municipales y demás servicios al  
13 día, respondiendo el Vendedor del saneamiento de evicción  
14 en conformidad a la Ley. El Comprador declara  
15 expresamente conocer, por haberse informado previamente y  
16 haber sido informado por el Vendedor, acerca de todas y  
17 cada una de las condiciones y características técnicas del  
18 inmueble que compra, y que éste es apto para los fines a que  
19 lo destinará. **QUINTO BIS:** Las partes declaran que la parte  
20 vendedora ha informado a la parte compradora de las  
21 superficies totales y útiles de la unidad que se vende por el  
22 presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en el  
23 artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y  
24 Construcciones, considerando para estos efectos la  
25 información indicada en los planos de Copropiedad y en el  
26 certificado de Copropiedad Inmobiliaria, ya señalados,  
27 otorgados y aprobados por la respectiva Dirección de Obras.  
28 **QUINTO TER: Poder.** El vendedor, de acuerdo con lo  
29 estipulado en las cláusulas **tercera** y **octava**, se da por  
30 recibido a entera satisfacción del importe del mutuo que se



le otorgan al comprador, y le confiere a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil gratuito en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio para que proceda a entregar la referida cantidad de dinero al **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**, en pago, prepago y/o abono de las deudas garantizadas con las hipotecas que por este instrumento el Banco alzante alza y cancela, ya sea que tales deudas estén vigentes o vencidas, sean directas o indirectas que la vendedora mantenga con el **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**. El representante de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, acepta el mandato otorgado precedentemente y se obliga a su cabal cumplimiento una vez que se encuentren debidamente inscrito el dominio a nombre del comprador e inscritas la hipoteca y la prohibición constituida, respectivamente, en favor de Hipotecaria Concreces S.A., libre de cualquier otro gravamen, prohibición o embargo. Hipotecaria Concreces S.A., representada como se dijo, acepta este mandato en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Las partes dejan expresa constancia que el precedente mandato es causa determinante en la celebración de este instrumento. **MANDATO DE PAGO**. Por el presente acto el comprador y el vendedor facultan y autorizan al **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** para cobrar y percibir del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, la parte del precio que se paga con cargo al producto del certificado o el Subsidio Habitacional referido. El vendedor renuncia

1 expresamente a su facultad de cobrar directamente esta  
2 suma, pactándose que sólo podrá ser cobrada y percibida por  
3 **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** en el ejercicio del  
4 mandato conferido precedentemente. Con todo, se establece  
5 la obligación de la parte vendedora de efectuar ante los  
6 organismos competentes, las diligencias, actuaciones y  
7 trámites que fueren necesarios para el pago por el concepto  
8 señalado, formulando oportunamente las solicitudes y  
9 peticiones respectivas con entrega de los antecedentes y  
10 documentación requerida. Por consiguiente, se exime de toda  
11 responsabilidad a **BANCO DE CRÉDITO E**  
12 **INVERSIONES** por el acaecimiento de cualquier  
13 circunstancia que impidiera el cobro y recepción del  
14 beneficio. **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** acepta  
15 expresamente el mandato conferido en esta cláusula  
16 quedando facultado para que los valores que perciba  
17 efectivamente por el concepto señalado precedentemente, los  
18 destine a amortizar, abonar, pagar y/o prepagar las deudas  
19 directas e indirectas que la parte vendedora mantenga con  
20 **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** se encuentren o no  
21 vencidas a la fecha de su imputación. El mandato que se  
22 otorga en esta cláusula por ser de interés tanto para el  
23 comprador como para el vendedor y **BANCO DE CRÉDITO**  
24 **E INVERSIONES** podrá ser revocado sólo una vez efectuado  
25 el pago y/o abono respectivo a **BANCO DE CRÉDITO E**  
26 **INVERSIONES**. La revocación que haga el mandante  
27 producirá sus efectos a contar del décimo quinto día de su  
28 notificación al Banco la que deberá practicarse por escrito en  
29 soporte papel en cualquier sucursal del Banco. QUINTO  
30 QUÁTER: ALZAMIENTO BANCO ACREEDOR Presente a



este acto doña **SILVANA VANESSA TAMPE MANSILLA**, chilena, divorciada, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número trece millones setecientos treinta y ocho mil veintiséis guion nueve, en representación del **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES**, sociedad anónima bancaria, rol único tributario número noventa y siete millones seis mil guion seis, ambas con domicilio en avenida Juan Mackenna número ochocientos quince, comuna de Osorno, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes indicada y expone: Que por el presente acto viene en alzar y cancelar parcialmente y sólo respecto de los inmuebles que por esta escritura se venden: A.-La **HIPOTECA** inscrita a **fojas 1.560 vuelta, número 1.641, del año 2023**, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes; la **PROHIBICIÓN** de gravar y enajenar inscrita a **fojas 1.447 vuelta, número 2050, del año 2023**, en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones, ambas de los respectivos Registros del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, constituidas por **BOETSCH S.A.**, a favor del **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES**, quedando plenamente vigentes las hipotecas y prohibiciones respecto de los inmuebles no transferidos. B.-La presente liberación se otorga bajo la condición suspensiva que se inscriba previamente el dominio a nombre de la parte Compradora y la hipoteca y prohibiciones que por el presente instrumento se constituyen en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y que a los inmuebles vendidos no les afecten otros gravámenes, prohibiciones y embargos, salvo por aquellos que se constituyan en esta escritura, con excepción de la servidumbre inscrita a fojas 2.474 vuelta, número 1.703 del

año 2017, del contrato de arrendamiento inscrito a fojas 2.473, número 1.702 del año 2017 y el Reglamento de Copropiedad inscrito a fojas 1.838 vuelta, número 2.150 del año 2025, todas del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Osorno. La personería del representante de **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** consta de la escritura pública de fecha 15 de junio del año 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, la que no se inserta por ser conocida de las Partes y del Notario que autoriza, quien además la tuvo a la vista. **SEXTO: Prohibición Serviu de enajenar.** A) Por el presente instrumento, la compradora, beneficiaria del subsidio habitacional correspondiente al programa de integración social regulado por el Decreto Supremo Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil dieciséis y en relación con el Decreto Supremo número Uno del año dos mil once (V. y U.), en razón del subsidio con el cual ha sido beneficiado, acepta y se obliga, expresamente a habitar personalmente la vivienda adquirida, junto a su grupo familiar y durante **cinco años** contados desde la entrega material de la vivienda. B) A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las normas que regulan el Sistema de Subsidio Habitacional, **el comprador constituye prohibición de enajenar la vivienda adquirida y de celebrar actos y contratos a cualquier título que importe cesión de uso y goce de la misma, sea a título gratuito u oneroso, durante el plazo de cinco años, contados desde la fecha de la inscripción de ésta en el Conservador pertinente, sin previa autorización escrita de SERVIU REGION DE LOS LAGOS, la cual sólo se otorgará si se cumple el requisito que sobre el particular**



1 establece la reglamentación respectiva. Asimismo, durante el  
2 mismo tiempo o período, el comprador se compromete a no  
3 dar al bien adquirido otro destino que no sea exclusivamente  
4 habitacional, ni la destinará a vivienda de recreación o  
5 veraneo. El incumplimiento de cualquiera de estas  
6 obligaciones faculta, desde ya al **SERVIU REGION DE LOS**  
7 **LAGOS** para exigir la restitución de la totalidad de los  
8 subsidios recibidos, al valor de la Unidad de Fomento  
9 vigente a la fecha efectiva de la restitución. **SÉPTIMO:** Entre  
10 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y doña **JAVIERA PAZ**  
11 **HERNÁNDEZ LYNCH** se ha convenido en el siguiente  
12 contrato de mutuo hipotecario endosable, sujeto a las  
13 disposiciones del Título V del Decreto con Fuerza de Ley  
14 número doscientos cincuenta y uno, del año mil novecientos  
15 treinta y uno, agregado por el número treinta y ocho del  
16 artículo segundo de la ley número diecinueve mil setecientos  
17 sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de fecha siete  
18 de noviembre de dos mil uno; a las normas impartidas por la  
19 Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el  
20 Mercado Financiero, especialmente la Norma de Carácter  
21 General número ciento treinta y seis, emitida con fecha  
22 cuatro de abril de dos mil dos; sus posteriores  
23 modificaciones y complementaciones; y a las disposiciones  
24 que se consignan en las cláusulas siguientes. **OCTAVO:**  
25 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a fin de enterar la parte  
26 del precio referida en la letra a) de la cláusula **tercero**  
27 **precedente**, da en préstamo al mutuuario doña **JAVIERA PAZ**  
28 **HERNÁNDEZ LYNCH** la cantidad de **1.813 Unidades de**  
29 **Fomento**, en su equivalencia en pesos, moneda legal, a la  
30 fecha del presente contrato, según se expresó en la referida

1 letra a), cantidad que recibe a su entera satisfacción el  
2 mutuario quien, en este mismo acto, le otorga a  
3 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil y  
4 gratuito, en conformidad a los términos de los artículos  
5 doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y ocho,  
6 doscientos cuarenta y uno y siguientes del Código de  
7 Comercio, para que por cuenta del comprador entregue  
8 directamente al vendedor, el importe del referido mutuo una  
9 vez inscritas, en los Registros respectivos del Conservador  
10 de Bienes Raíces competente, la hipoteca y prohibiciones que  
11 el deudor constituye en favor de **HIPOTECARIA**  
12 **CONCRECES S.A.**, para garantizar dicho mutuo.  
13 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, representada como se  
14 dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y  
15 rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada  
16 o cualquier medio tecnológico de comprobantes o  
17 documentos generados en dicha ejecución. La obligación  
18 para el mutuario, en todo caso, nace desde la fecha del  
19 presente contrato. **NOVENO:** El deudor se obliga a pagar a  
20 la orden de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, la expresada  
21 cantidad de **1.813 Unidades de Fomento**, en el plazo de **312**  
22 meses, a contar del día uno del mes **subsiguiente** al de la  
23 fecha de este contrato, por medio de igual número de  
24 dividendos mensuales, vencidos y sucesivos. Dichos  
25 dividendos comprenderán la amortización y los intereses. La  
26 tasa de interés real, anual y vencida que devenga el presente  
27 mutuo será del **6,25** por ciento. El capital prestado o el saldo  
28 de la deuda y los dividendos, se reajustarán y pagarán de  
29 acuerdo al valor de la Unidad de Fomento, conforme a la ley  
30 número dieciocho mil diez. El reajuste e interés se



1 devengarán a contar de la fecha del presente contrato. El  
2 dividendo mensual que corresponda pagar, será aquel que  
3 resulte de multiplicar el monto del préstamo expresado en  
4 Unidades de Fomento, es decir, **1.813** por los factores que  
5 corresponden a cada uno de los **312** dividendos, a contar del  
6 dividendo número uno, contenidos en la Tabla de Desarrollo  
7 número **MH062526-2**, elaborada por **HIPOTECARIA**  
8 **CONCRECES S.A.**, a vía ejemplar para un préstamo u  
9 obligación de una Unidad de Fomento para la tasa y plazo  
10 convenidos, y que se encuentra protocolizada con fecha **08**  
11 **de octubre de 2010** bajo el número **2578** en la Notaría de  
12 **Coquimbo** de don **Sergio Yaber Lozano**. El deudor declara  
13 conocer y aceptar expresamente la referida Tabla,  
14 confeccionada de acuerdo a las instrucciones impartidas por  
15 la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión  
16 para el Mercado Financiero. Las partes declaran  
17 expresamente que dicha Tabla forma parte integrante de la  
18 presente escritura para todos los efectos legales. De  
19 conformidad a la citada Tabla, **HIPOTECARIA CONCRECES**  
20 **S.A.**, y el mutuario dejan constancia que los dividendos a  
21 que se ha hecho referencia precedentemente, expresados en  
22 Unidades de Fomento, tienen los montos siguientes: **Del uno**  
23 **al 311** todos por **11,576005 Unidades de Fomento** y el último,  
24 por **11,407396 Unidades de Fomento**. Asimismo, en  
25 consideración a que la fórmula de determinación de los  
26 dividendos mensuales antes señalada, **no incluye los**  
27 **intereses correspondientes a los días comprendidos entre la**  
28 **fecha del presente contrato y el día uno del pago del primer**  
29 **dividendo**, el mutuario se obliga a pagar dichos intereses  
30 conjuntamente con el pago del primer dividendo o cuota del

1 mutuo. Los dividendos se pagarán por mensualidades  
2 vencidas, dentro de los primeros diez días corridos del mes  
3 siguiente al del respectivo vencimiento, correspondiendo  
4 efectuar el primer pago dentro de los primeros diez días  
5 corridos del mes **subsiguiente** al de la fecha del presente  
6 contrato. Para el caso que fuere feriado el último de los  
7 referidos diez días, el plazo para el pago se extenderá hasta  
8 el primer día hábil siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la  
9 cuota a pagar por el deudor deberá incluir, además del  
10 dividendo mensual, las primas correspondientes a los  
11 seguros de desgravamen, de incendio, de sismo, y otros  
12 adicionales, y los intereses moratorios, según se establece  
13 más adelante. Queda expresamente estipulado que todas las  
14 obligaciones que del presente instrumento emanan para el  
15 deudor, tendrán el carácter de indivisibles para todos los  
16 efectos legales, conforme a lo previsto en los artículos mil  
17 quinientos veintiséis, número cuatro, y mil quinientos  
18 veintiocho del Código Civil. Por el presente instrumento, el  
19 deudor autoriza y faculta al acreedor para solicitar de su  
20 empleador actual, o los que tuviere en el futuro, que el  
21 monto íntegro del dividendo y demás recargos mensuales  
22 que contempla este instrumento, le sea descontado  
23 mensualmente de las remuneraciones que perciba, sin que se  
24 exceda el máximo legal permitido, y hasta complementar  
25 totalmente el servicio de la deuda que contrae por este  
26 instrumento; lo anterior en los términos de lo previsto en el  
27 artículo cuarto de la ley diecinueve mil cuatrocientos treinta  
28 y nueve, en relación con lo dispuesto en el artículo noveno  
29 de la ley diecinueve mil doscientos ochenta y uno, cuyo texto  
30 fue sustituido en el número diez del artículo único de la ley



diecinueve mil cuatrocientos uno. Asimismo, el mutuario  
faculta al acreedor para comunicar este requerimiento a su  
empleador, mediante la entrega de copia autorizada no  
endosable del presente instrumento. **NOVENO BIS:** Los  
dividendos deberán ser pagados en dinero efectivo, por el  
valor en pesos moneda legal, de la Unidad de Fomento a la  
fecha de su pago efectivo. Sin perjuicio de lo anterior, si el  
dividendo no fuere pagado dentro del plazo establecido en  
la cláusula anterior, devengará desde el día siguiente a aquel  
en que debió pagarse y hasta la fecha de pago efectivo, un  
interés penal igual al interés máximo convencional que la  
Ley permita estipular para este tipo de operaciones de  
crédito de dinero en moneda nacional reajustables. El deudor  
abonará, asimismo, el interés máximo convencional que la  
Ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero  
en moneda nacional reajustables, sobre todas las sumas que  
el acreedor hubiere desembolsado por él, para hacer  
efectivas las obligaciones emanadas de este contrato, y por  
las sumas que anticipare por primas de seguros, contribu-  
ciones de la propiedad que se hipoteca, como también por  
cualquier suma que el acreedor tuviere que desembolsar con  
ocasión de este préstamo. Los intereses, gastos y costas de  
cobranza que se generen con motivo de la aplicación de esta  
cláusula serán siempre de cargo del mutuario y, en su caso,  
podrán ser cobrados conjuntamente e incluirse en uno o más  
de los respectivos dividendos. **DÉCIMO:** Para los efectos  
previstos en la Ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco, y  
en la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis,  
**HIPOTECARIA CONCRECES S.A,** debidamente  
representado como se señaló, declara: Uno) **Que la Carga**

1 **Anual Equivalente de la operación** que da cuenta el  
2 presente instrumento a ésta fecha, es de **7,90** por ciento. Se  
3 deja constancia, que se entiende por **Carga Anual**  
4 **Equivalente**, el indicador que, expresado en forma de  
5 porcentaje, revela el costo de un crédito en un periodo anual,  
6 cualquiera que sea el plazo pactado para el pago de la  
7 obligación, esto es, la tasa de interés anualizada que  
8 incorpora los gastos asociados al crédito. La carga anual  
9 equivalente contempla el tipo de interés, todos los gastos  
10 asociados al crédito, el plazo de la operación, y se calcula  
11 sobre base anual. Corresponde a la tasa que iguala el valor  
12 presente de los montos recibidos con el valor presente de los  
13 montos adeudados, la que se calcula en conformidad a la  
14 fórmula establecida en el Reglamento Sobre Información al  
15 Consumidor de Créditos respectivo. **Dos) Que los gastos**  
16 **asociados al otorgamiento de la operación** que da cuenta el  
17 presente instrumento son los siguientes: a) **Tasación: 0**  
18 **Unidades de Fomento; b) Estudio de Títulos: 0** Unidades de  
19 **Fomento; c) Redacción de escritura: 0** Unidades de Fomento;  
20 **d) Notaría:** Se rige por el Arancel dispuesto según decreto  
21 exento número quinientos ochenta y siete emitido por el  
22 Ministerio de justicia con fecha veintisiete de noviembre de  
23 mil novecientos noventa y ocho. En el evento de que exista  
24 una diferencia entre lo efectivamente pagado y el arancel  
25 antes referido, éste será de cargo del vendedor o del  
26 comprador, en virtud a lo señalado en la cláusula **vigésimo**  
27 **sexto** de la presente escritura. **e) Impuesto al Mutuo: 0**  
28 **unidades de fomento. f) Conservador de Bienes Raíces: f.**  
29 **uno)** Dos por mil del monto del precio de la Compraventa en  
30 inscripciones de dominio y Dos por mil del monto del



1 préstamo en las inscripciones de Hipoteca; f. dos)  
2 Inscripción de Prohibiciones. Alzamientos y copias de  
3 inscripción realizadas y certificado de hipotecas, gravámenes  
4 y prohibiciones, se cobran según el arancel del Conservador  
5 respectivo, conforme al Decreto Exento número quinientos  
6 ochenta y ocho, de fecha veintisiete de noviembre de mil  
7 novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia,  
8 publicado en el Diario Oficial de fecha tres de diciembre de  
9 mil novecientos noventa y ocho. Conforme al mismo Decreto,  
10 los Conservadores de Bienes Raíces distintos del de  
11 Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y San Miguel, tienen  
12 derecho a cobrar un recargo del cincuenta por ciento en las  
13 actuaciones que realicen. **Tres) Que el Costo Total de la**  
14 **operación** que da cuenta el presente instrumento, es de  
15 **4.172,3264 unidades de fomento.** Se deja constancia, que se  
16 entiende por Costo Total del Crédito, el indicador que,  
17 expresado en una suma de dinero, da cuenta del monto total  
18 a pagar por el crédito solicitado, excluidos los costos de  
19 prepago. **Cuatro) Que sin perjuicio de la libertad que tiene el**  
20 **deudor para contratar los seguros de que da cuenta el**  
21 **presente instrumento en cualesquiera de las entidades que**  
22 **los comercialicen, nuestra institución deja constancia que los**  
23 **seguros que contrata en nombre y representación del deudor,**  
24 **en los términos estipulados en la cláusula décimo sexto, para**  
25 **el evento que aquel no los hubiere contratado, tienen en**  
26 **materia de prima mensual a pagar durante el primer año de**  
27 **servicio del financiamiento que se otorga por esta escritura,**  
28 **los siguientes componentes: a) Seguro de Incendio con**  
29 **Adicional de Sismo: 0,44180 U.F.; b) Seguro de**  
30 **Desgravamen: 0,64180 U.F. c) Seguro de Cesantía: 0,70540**

1 U.F. d) En virtud de lo anterior, el monto mensual por las  
2 primas de los seguros establecidos en la presente cláusula es  
3 de 1,78900 Unidades de Fomento. **DÉCIMO PRIMERO:** Las  
4 partes dejan expresa constancia que el crédito otorgado en  
5 este acto por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, al mutuuario  
6 lo es con "cláusula a la orden", en atención a que dicho  
7 crédito se encuentra sometido a la normativa legal y  
8 reglamentaria definida en la cláusula **séptima**. En tal sentido  
9 y en cumplimiento de esas disposiciones, el señor Notario  
10 que autoriza esta escritura, otorgará tan sólo una copia  
11 autorizada de la misma, la que será entregada al acreedor,  
12 esto es, a HIPOTECARIA CONCRECES S.A., y que será la  
13 única que tendrá el carácter de endosable. Con todo, y de  
14 acuerdo a lo establecido en la ley número diecinueve mil  
15 cuatrocientos treinta y nueve, el Notario, y sólo a  
16 requerimiento de cualquiera de las partes, podrá otorgar  
17 copias no endosables de esta escritura para ser entregadas a  
18 dichos requirentes, las cuales en todo caso deberán llevar  
19 estampadas en forma destacada la mención "copia autorizada  
20 no endosable". De tal modo, la copia autorizada endosable  
21 de la escritura que se otorgue a **HIPOTECARIA**  
22 **CONCRECES S.A.**, en la cual se contiene el crédito a la  
23 orden de ésta, es por naturaleza transferible por el acreedor  
24 mediante endoso, escrito a continuación, al margen o al  
25 dorso de dicha copia autorizada. Este endoso deberá llevar  
26 la indicación del nombre completo o razón social del  
27 cesionario o endosatario, su domicilio, la fecha en que se  
28 haya extendido y la firma del cedente, pudiendo recaer en  
29 favor de cualquier Banco, Institución Financiera o Compañía  
30 de Seguros, o bien en beneficio de cualquiera otra entidad



1 regulada por una ley especial que le permita efectuar este  
2 tipo de inversiones y siempre que, en este último caso, la  
3 Comisión para el Mercado Financiero haya declarado por  
4 una norma general, que ese tipo de sociedad o entidades  
5 puede adquirirlos. Se deja igualmente expresa constancia  
6 que el endosatario o cesionario podrá, a su vez, endosar  
7 nuevamente este crédito en favor de cualquiera de las  
8 Instituciones antes mencionadas, debiendo dar cumplimiento  
9 a las formalidades ya referidas, siendo de la misma manera  
10 susceptible este mutuo de futuros endosos similares. El  
11 crédito sólo podrá transferirse como unidad, no pudiendo  
12 cederse participaciones sobre el mismo. El endoso será  
13 siempre sin responsabilidad para el cedente, respondiendo  
14 éste únicamente de la existencia del crédito. La cesión o  
15 endoso comprenderá, por ese solo hecho, el traspaso de las  
16 garantías, derechos y privilegios que acceden a dicho crédito  
17 en favor del acreedor cedente, debiendo anotarse el endoso,  
18 para fines exclusivos de información, al margen de la  
19 inscripción hipotecaria de la propiedad que se entrega en  
20 garantía, en el correspondiente registro del Conservador de  
21 Bienes Raíces. **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, informará  
22 al deudor, del endoso referido, mediante carta certificada o  
23 cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos.  
24 **DÉCIMO SEGUNDO:** El deudor podrá reembolsar  
25 anticipadamente todo o al menos el veinticinco por ciento  
26 del capital adeudado, siempre que pague el capital que se  
27 anticipa y los intereses pactados calculados hasta la fecha  
28 del pago efectivo, más la comisión del prepago. La comisión  
29 por prepago no podrá exceder el valor de un mes y medio de  
30 intereses pactados calculados sobre el capital que se

1 prepaga. Los pagos anticipados que sean inferiores al  
2 veinticinco por ciento del saldo de la obligación requerirán  
3 siempre del consentimiento del acreedor. Las amortizaciones  
4 extraordinarias deberán efectuarse únicamente en moneda  
5 corriente y por el equivalente en pesos del valor de las  
6 unidades de fomento a la fecha de hacerse efectiva la  
7 amortización. A virtud de estas amortizaciones parciales, se  
8 rebajará proporcionalmente el valor de los dividendos  
9 mensuales posteriores a ellas, sin alteración del plazo  
10 residual de la deuda. En el evento de un prepago parcial, no  
11 podrá modificarse ninguna de las demás condiciones del  
12 mutuo sin expreso consentimiento del acreedor. Se deja  
13 constancia que la causal que da lugar al término anticipado  
14 del presente contrato por la sola voluntad del deudor,  
15 corresponde al prepago del crédito en los términos y  
16 condiciones indicados en esta cláusula. **DÉCIMO TERCERO:**  
17 Como todos los valores del presente contrato de mutuo se  
18 encuentran expresados en Unidades de Fomento, fijados de  
19 conformidad a la ley número dieciocho mil diez, el mutuuario  
20 y el acreedor dejan expresa constancia que, si por cualquier  
21 causa o motivo dejare de existir dicha Unidad o se  
22 modificare la forma, bases o procedimientos para calcular su  
23 reajuste diario, todas las sumas que se encuentren  
24 pendientes de pago entre ellos serán reajustadas de acuerdo  
25 al siguiente procedimiento: Uno) Hasta la fecha en que deje  
26 de existir la Unidad de Fomento o se modifique la forma,  
27 bases o procedimientos para calcular su reajuste diario: Los  
28 valores adeudados se reajustarán en la misma forma que la  
29 variación que experimente la Unidad de Fomento; Dos) A  
30 partir de la fecha en que deje de existir la Unidad de



1 Fomento o se modifique la forma, bases o procedimientos  
2 para calcular su reajuste diario: Los valores adeudados se  
3 reajustarán en la misma proporción en que varíe el Índice de  
4 Precios al Consumidor por el período respectivo, calculado  
5 entre el mes anterior a la fecha en que se produzca la  
6 expresada modificación, eliminación o sustitución y el mes o  
7 período de mes anterior a la fecha de pago efectivo de que se  
8 trate. **DÉCIMO CUARTO:** Con el fin de asegurar el  
9 cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas y cada  
10 una de las obligaciones que para el mutuario se establecen  
11 en el presente instrumento, en especial los de pago íntegro y  
12 oportuno del crédito, en capital, intereses, costas y demás  
13 recargos de cobranza, en su caso, el deudor constituye  
14 primera hipoteca en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES**  
15 **S.A.**, sobre la propiedad que por el presente instrumento  
16 adquiere, individualizada en la presente escritura. Se  
17 comprenden en la hipoteca anterior, todos los inmuebles que  
18 por adherencia o destinación pertenezcan o se reputen  
19 pertenecer a la propiedad hipotecada, sus frutos naturales y  
20 civiles, aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias.  
21 **DÉCIMO QUINTO:** El deudor se obliga, mientras mantenga  
22 obligaciones pendientes derivadas del presente contrato, a  
23 no enajenar ni prometer la enajenación por venta o  
24 cualesquiera otro título traslativo del dominio; gravar en  
25 cualquier forma, constituir derechos reales o personales de  
26 cualesquiera naturaleza en favor de terceros; subdividir, ni  
27 arrendar, ni subarrendar la propiedad materia de este  
28 contrato, **ni darle otro destino que no sea habitacional**, sin  
29 consentimiento previo otorgado por escrito de un  
30 representante autorizado del acreedor o del cesionario del

1 crédito. Estas prohibiciones se inscribirán, conjuntamente  
2 con la hipoteca antes señalada, en los registros  
3 correspondientes. **DÉCIMO SEXTO:** El mutuario deberá  
4 mantener asegurada la propiedad que hipoteca por el  
5 presente instrumento y por todo el tiempo en que se  
6 encuentre vigente la deuda, contra riesgos de incendio,  
7 sismo o cualquier otro riesgo asegurable que determine el  
8 acreedor, por una suma no inferior al valor total del  
9 inmueble hipotecado, pudiendo deducirse de éste sólo el  
10 valor del terreno, todo ello según la tasación efectuada por  
11 el propio acreedor con arreglo a las instrucciones impartidas  
12 por la Comisión para el Mercado Financiero. Queda  
13 convenido que en caso de siniestro parcial, la entidad  
14 aseguradora no podrá indemnizar en dinero en forma directa  
15 al propietario del inmueble, sin previa autorización del  
16 acreedor. Adicionalmente al seguro de incendio exigido, se  
17 deberá siempre contratar un seguro de sismo o, en su  
18 defecto, un seguro de incendio que incluya el riesgo de  
19 sismo, que cubra los daños ocasionados por estos siniestros.  
20 Si a consecuencia del siniestro la vivienda resulta  
21 inhabitable o con pérdida total, el o los seguros deberán  
22 cubrir el mayor valor entre la tasación de la vivienda y su  
23 valor comercial. Tratándose de viviendas, se descontará el  
24 precio del terreno. En todo caso, el o los seguros a contratar  
25 no podrán considerar condiciones más desfavorables que las  
26 que se determinen como obligatorias por la Comisión para el  
27 Mercado Financiero. El deudor y el codeudor solidario se  
28 obligan a contratar un seguro de desgravamen hipotecario  
29 por todo el tiempo en que se encuentre vigente la deuda y  
30 por un monto equivalente a ella y se hará efectivo aun



1 cuando el asegurado se hubiere encontrado en mora a la  
2 fecha del fallecimiento, siempre que no hubiere tenido más  
3 de tres cuotas impagas. Si el mutuario fuere mayor de  
4 sesenta y cinco años y/o no pudiere contratar seguro de  
5 desgravamen, para dar curso al contrato de mutuo  
6 hipotecario deberá exigírsele la concurrencia de un aval u  
7 otra caución complementaria suficiente, a juicio exclusivo de  
8 la entidad crediticia. El mutuario deberá contratar un seguro  
9 de invalidez que cubra la Invalidez Permanente Total o  
10 Parcial de a lo menos dos tercios de su capacidad, derivada  
11 de enfermedad o accidente. Este seguro se hará efectivo aun  
12 cuando el mutuario se hubiere encontrado en mora a la fecha  
13 de la declaración de invalidez, siempre que a esa fecha no  
14 hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Dicho seguro no  
15 será exigible si el mutuario percibe pensión por invalidez o  
16 está pensionado; y en el caso que el mutuario no reciba las  
17 pensiones señaladas, la entidad crediticia podrá evaluar si es  
18 necesaria su contratación, si el mutuario presenta una  
19 invalidez preexistente o algún otro grado de invalidez que  
20 no haga necesaria la contratación del seguro. El mutuario  
21 deberá, además, contratar un seguro de desempleo para  
22 trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para  
23 trabajadores independientes, que deberá cubrir como  
24 mínimo el pago de seis meses del dividendo mensual,  
25 pudiendo aplicarse nuevamente la cobertura si el asegurado  
26 vuelve a caer en situación de cesantía involuntaria o de  
27 incapacidad temporal, en su caso, siempre que se haya  
28 mantenido en el nuevo empleo, si corresponde, por un  
29 período de seis meses desde el término de la cesantía  
30 involuntaria o incapacidad temporal ya indemnizada. Para

1 pensionados o quienes se pensionen durante el período de  
2 vigencia del seguro contratado, este seguro no será exigible,  
3 sin perjuicio que el interesado pueda optar por contratarlo.  
4 El mutuario declara conocer y aceptar la exigencia de las  
5 coberturas de seguros antes indicadas y deja constancia que  
6 la entidad crediticia le ofreció una póliza de seguro de  
7 desempleo y pólizas de los demás seguros referidos en la  
8 presente cláusula. Las pólizas de los seguros de incendio,  
9 sismo y adicionales si correspondiere, deberán extenderse a  
10 nombre del propietario del inmueble, debiendo quedar como  
11 único beneficiario el acreedor del mutuo, sea o no por la vía  
12 del endoso de aquellas, hasta la concurrencia del saldo  
13 insoluto de la deuda. Las pólizas deberán mantenerse  
14 vigentes mientras se encuentre vigente la deuda que consta  
15 en este instrumento. La póliza del seguro de desgravamen  
16 deberá tomarse a nombre del acreedor. El pago de las primas  
17 será de cargo exclusivo del deudor. Las primas se pagarán  
18 mensualmente por el deudor conjuntamente con el pago del  
19 dividendo respectivo. Para todos los efectos antes señalados,  
20 el deudor confiere mandato al acreedor para contratar  
21 directamente los seguros antes indicados o en caso de no  
22 renovarse oportunamente, el acreedor, representado en la  
23 forma indicada, acepta estos mandatos, y rendirá cuenta de  
24 éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio  
25 tecnológico de comprobantes o documentos generados en  
26 dicha ejecución. Todo gasto o desembolso que por los  
27 conceptos anteriores efectuar el acreedor, deberá serle  
28 reembolsado dentro de los diez días corridos siguientes al  
29 envío de carta certificada requiriéndole en tal sentido,  
30 despachada al domicilio designado por el mutuario en la



1 comparecencia de este instrumento. No obstante lo anterior,  
2 el deudor faculta al acreedor para que le cobre los gastos y  
3 desembolsos referidos, conjuntamente con los dividendos o  
4 servicios de su deuda. El acreedor, representada como se  
5 dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y  
6 rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada  
7 o cualquier medio tecnológico de comprobantes o  
8 documentos generados en dicha ejecución. **DÉCIMO SEXTO**  
9 **BIS: SUBSIDIO ESTATAL AL PAGO DE LA PRIMA DEL**  
10 **SEGURO DE DESEMPLEO E INCAPACIDAD TEMPORAL.**  
11 Se deja constancia que de conformidad al artículo veintitrés,  
12 letra a) del Decreto Supremo número diecinueve (V. y U.), de  
13 dos mil dieciséis, el deudor obtendrá por todo el plazo de la  
14 deuda un subsidio estatal adicional para contribuir al  
15 financiamiento del costo de la prima del seguro de  
16 desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad  
17 temporal para trabajadores independientes. Este subsidio  
18 será de un monto equivalente al de la prima respectiva, con  
19 un tope igual al resultante de aplicar el factor cero coma  
20 sesenta por mil al monto del crédito. **DÉCIMO SÉPTIMO:**  
21 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, representada en la forma  
22 antedicha, declara que está conforme con lo estipulado y que  
23 acepta el reconocimiento de deuda y la constitución de la  
24 hipoteca a su favor en los términos expuestos y la  
25 prohibición de gravar y enajenar la propiedad sin  
26 consentimiento escrito del acreedor. **DÉCIMO OCTAVO:** El  
27 acreedor otorgará recibo del pago de dividendos indicando  
28 separadamente las sumas que correspondan a  
29 amortizaciones, intereses y otros cargos convenidos en el  
30 presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, mientras

1 el acreedor no haya ejercido la facultad de aceleración  
2 prevista en la cláusula siguiente, el retardo en el pago de  
3 dos o más dividendos dará derecho al acreedor para imputar  
4 el pago de uno cualquiera de ellos al dividendo más antiguo.  
5 El deudor autoriza y consiente expresamente en esta forma  
6 de imputación del pago de dividendos atrasados, obligán-  
7 dose a no exigir una imputación distinta a la estipulada.  
8 **DÉCIMO NOVENO:** En caso de mora o simple retardo en el  
9 pago de una cualquiera de las obligaciones que se garantizan  
10 con la hipoteca que se constituye mediante la presente  
11 escritura, todas y cada una de tales obligaciones podrán  
12 hacerse inmediatamente exigibles como si fueren de plazo  
13 vencido. Podrán hacerse igualmente exigibles en caso de  
14 verificarse una cualquiera de las siguientes circunstancias: a)  
15 Si se retarda el pago de cualquier dividendo más de diez  
16 días; b) Si la propiedad experimenta deterioro que a juicio  
17 del acreedor hagan insuficiente la garantía y el deudor no  
18 diere, dentro de diez días después de requerido, nueva  
19 garantía a satisfacción del acreedor; c) Cuando en su caso,  
20 sin consentimiento escrito del acreedor, se demoliere todo o  
21 parte de los edificios o construcciones existentes en el predio  
22 hipotecado, o se efectúare cualquier transformación,  
23 alteración o modificación de los referidos edificios o  
24 construcciones, aún cuando no disminuyan la garantía, ni la  
25 hagan insuficiente; d) Si resultare que la propiedad está  
26 sujeta a cualesquiera de los gravámenes, prohibiciones o  
27 acciones a que se refiere la cláusula quinta precedente o se  
28 infringieren por el deudor alguna de las prohibiciones  
29 establecidas en la cláusula **décimo quinto**, sin perjuicio de  
30 las demás acciones legales que procedan por dicho



1 incumplimiento contractual; e) Si el constituyente de la  
2 hipoteca y/o el deudor de las obligaciones caucionadas con  
3 ella cayere en insolvencia, entendiéndose para todos los  
4 efectos que existe notoria insolvencia de su parte si cesare en  
5 el pago de cualquiera obligación; si él o uno o más  
6 acreedores inician un procedimiento concursal contemplados  
7 en la Ley número veinte mil setecientos veinte; si por la vía  
8 de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en su  
9 contra secuestros, retenciones, prohibiciones de celebrar  
10 actos o contratos respecto de cualquiera de sus bienes, o el  
11 nombramiento de interventores; si se trabare embargo  
12 respecto de cualquiera de sus bienes o si ocurriere cualquier  
13 otro hecho que también ponga en evidencia una notoria  
14 insolvencia de su parte; f) Si el deudor no acreditare a  
15 satisfacción del acreedor en las oportunidades que éste se lo  
16 exija, de que el préstamo ha sido destinado o está afecto al  
17 cumplimiento del objeto de la operación señalada en la  
18 respectiva solicitud, la que para éstos efectos se considera  
19 como parte integrante de este contrato; g) Si no se pagare  
20 oportunamente el impuesto territorial o cualquier otro  
21 impuesto, tasa, derecho, contribución o servicios a que se  
22 encuentre afecto el bien hipotecado o no se pagaren  
23 oportunamente y en la forma pactada, las pólizas de seguros  
24 aludidas; h) Si por incumplimiento del deudor, no existieren  
25 o fueren ineficaces los seguros referidos en la cláusula  
26 **décimo sexta** de este instrumento; e i) Si el constituyente de  
27 la hipoteca y/o el deudor y/o su cónyuge, solicitaren la  
28 declaración judicial del bien familiar del inmueble que por  
29 este instrumento se hipoteca en favor de **HIPOTECARIA**  
30 **CONCRECES S.A.** El acreedor, en todo caso, podrá antes de

1 ejercer la facultad de aceleración del crédito, exigir que el  
2 constituyente y/o el deudor constituya a su satisfacción  
3 hipoteca de reemplazo. Se deja constancia de que la  
4 caducidad del plazo se establece en beneficio exclusivo del  
5 acreedor. El no ejercicio oportuno, por parte del acreedor, de  
6 uno o más de los derechos que se le reconocen en esta  
7 cláusula no significará de manera alguna renuncia a los  
8 mismos, reservándose el acreedor la facultad de ejercerlos  
9 cuando lo estime conveniente. **VIGÉSIMO:** El deudor  
10 declara haber recibido, en forma cabal y oportuna, toda la  
11 información necesaria acerca de los gastos globales  
12 aproximados que demanda esta operación, tales como  
13 impuestos, gastos notariales, derechos de inscripción en el  
14 Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, tasación  
15 del inmueble, estudio de títulos y redacción de escritura, de  
16 acuerdo a lo señalado en la **cláusula décima** de la presente  
17 escritura. A su vez, la parte vendedora, el deudor y el fiador  
18 solidario y/o codeudor solidario, individualizado más  
19 adelante, declaran haber sido informados en detalle por  
20 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, respecto del sistema bajo  
21 el cual se rigen los mutuos hipotecarios endosables.  
22 **VIGÉSIMO PRIMERO:** El deudor declara haber recibido a  
23 su entera conformidad al momento de la firma de la presente  
24 escritura los siguientes documentos: a) Anexo de Servicio de  
25 atención al cliente; b) Anexo sobre productos y servicios  
26 asociados; y c) Copia de la hoja resumen del contrato de  
27 compraventa y mutuo hipotecario endosable en la que se  
28 contiene la explicación de sus principales conceptos y  
29 cláusulas. Estos documentos fueron entregados y firmados  
30 por el deudor, los que forman parte integrante de la presente



1 escritura. **VIGÉSIMO SEGUNDO:** Para todos los efectos de  
2 este contrato, el deudor fija su domicilio en la ciudad de  
3 **Santiago**, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales  
4 competentes de dicho domicilio. Los pagos y demás opera-  
5 ciones que da lugar el presente instrumento se efectuarán en  
6 el domicilio del acreedor expresado en la comparecencia o en  
7 los que indique posteriormente al deudor, a través de carta  
8 certificada remitida al último domicilio registrado por éste  
9 ante aquél. **VIGÉSIMO TERCERO:** Los comparecientes a  
10 esta escritura confieren poder especial suficiente, y gratuito  
11 al abogado don **Alejandro Enrique Gastón de Iriarte Leiva**,  
12 a doña **Gabriela Andrea Moraga Vega** y/o a doña **Paula**  
13 **Andrea Sáez Santander**, para que cualquiera de ellos  
14 indistintamente, aclare, complemente, salve las omisiones y  
15 rectifique los errores que aparezcan en la presente escritura,  
16 en cuanto a los pormenores del pago del precio y del mutuo  
17 otorgado, la individualización de la propiedad, sus  
18 deslindes o cualquier requisito que fuera necesario, a juicio  
19 de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, o del Conservador de  
20 Bienes Raíces respectivo, para inscribir adecuadamente las  
21 garantías estipuladas en este instrumento, pudiendo efectuar  
22 las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y  
23 aclaraciones que fueren necesarias. En ningún caso se podrá  
24 modificar el precio de compraventa y el monto final del  
25 mutuo en términos más gravosos para el deudor. El  
26 mandatario acepta estos mandatos en los términos  
27 relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante  
28 carta certificada o cualquier medio tecnológico de  
29 comprobantes o documentos generados en dicha ejecución.  
30 **VIGÉSIMO CUARTO: PERSONERÍAS.** La personería del

1 representante de HIPOTECARIA CONCRECES S.A., consta  
2 de escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2025,  
3 otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando  
4 Gomila Gatica. La personería del representante de  
5 BOETSCH S.A., consta de la escritura pública de fecha 24 de  
6 abril del año 2024, otorgada ante el Notario Interino de  
7 Santiago, don Rodrigo Andrés Farías Picón. Estos  
8 documentos no se insertan por ser conocidas de las partes a  
9 expresa petición de éstas y por haberla el Notario  
10 autorizante. VIGÉSIMO QUINTO: Todos los mandatos  
11 otorgados en la presente escritura por el deudor y, si fuere el  
12 caso, por otros poderdantes personas naturales, no se  
13 extinguirán con la muerte de ninguno de ellos, pues también  
14 están destinados a ejecutarse después del evento del  
15 fallecimiento, conforme a lo previsto en el artículo dos mil  
16 ciento sesenta y nueve del Código Civil. VIGÉSIMO SEXTO:  
17 Todos los gastos de tasación, retasación, estudio de títulos,  
18 derechos notariales, conservatorios, impuestos, u otros  
19 derivados de la presente escritura, serán de exclusivo cargo  
20 del deudor. VIGÉSIMO SEXTO BIS: Para los efectos del  
21 Impuesto de Timbres y Estampillas de que da cuenta el  
22 Decreto Ley de Hacienda Número Tres mil cuatrocientos  
23 setenta y cinco del año mil novecientos ochenta, que afecta  
24 al mutuo del presente instrumento público, la parte deudora,  
25 libera a Hipotecaria Concreces de toda responsabilidad, ya  
26 sea derivada del monto del cálculo del mismo que efectúe el  
27 Notario autorizante, del pago de intereses y reajustes que se  
28 deban por su pago fuera de plazo y de cualquier tramitación  
29 destinada a obtener su devolución en el evento que el  
30 Notario autorizante deje sin efecto por cualquier causa el



1 presente instrumento. VIGÉSIMO SEXTO TER: A la fecha de  
2 la presente declaración, quien adquiere la propiedad antes  
3 señalada, en dominio exclusivo o en comunidad, es  
4 propietario o copropietario, en virtud de un acto entre vivos,  
5 de: NINGUNA VIVIENDA respecto de la cual goce de los  
6 beneficios que otorga el Decreto con Fuerza de Ley número  
7 dos del año mil novecientos cincuenta y nueve, sobre  
8 Viviendas Económicas. VIGÉSIMO SEPTIMO: Doña  
9 JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ LYNCH, ya individualizada en  
10 la comparecencia, declara bajo juramento que a la fecha del  
11 presente instrumento público: i) no figura como Deudor en  
12 el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de  
13 Alimentos; ii) que no adeuda total o parcialmente, al menos  
14 tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o  
15 definitivos o cinco discontinuas. Se efectúa la presente  
16 declaración para los efectos de lo dispuesto en la Ley  
17 número veintiún mil trescientos ochenta y nueve publicada  
18 en el Diario Oficial el dieciocho de noviembre del año dos  
19 mil veintiuno que crea el Registro Nacional de Deudores de  
20 Pensiones de Alimentos, y a su Reglamento que consta en el  
21 Decreto número sesenta y dos, publicado en el Diario Oficial  
22 el veintinueve de julio del año dos mil veintidós. VIGÉSIMO  
23 OCTAVO: La presente compraventa deberá perfeccionarse  
24 mediante la inscripción del dominio del inmueble  
25 individualizado en la cláusula Primera a nombre del  
26 Comprador en el Conservador de Bienes Raíces competente.  
27 Una vez practicada dicha inscripción y cumplidas las  
28 actuaciones registrales previas que legalmente correspondan,  
29 deberán inscribirse la hipoteca y prohibición constituidas en  
30 esta escritura a favor de HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

1 **VIGÉSIMO NOVENO:** Se deja constancia que el contrato de  
2 mutuo hipotecario endosable que consta en el presente  
3 instrumento no cuenta con Sello Sernac, sin embargo, ha sido  
4 redactado con apego a las disposiciones legales vigentes, y a  
5 la ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco que regula los  
6 nuevos derechos del consumidor. **TRIGÉSIMO:** El deudor y  
7 el codeudor solidario confieren poder especial a doña  
8 **DANIELA PRISCILLA OJEDA KEIM**, para el solo efecto de  
9 que en su nombre y representación, puedan ser notificados  
10 judicialmente, indistintamente cualquiera de los dos, de  
11 cualquiera solicitud, presentación, acción derivada o  
12 resolución procesal derivada del presente contrato, de tal  
13 manera que la notificación judicial que se practique al  
14 apoderado, emplazará válidamente al poderdante y quedará  
15 trabada la litis. Doña **DANIELA PRISCILLA OJEDA KEIM**,  
16 acepta este mandato, y deberá rendir cuenta de al  
17 comprador, mediante carta certificada o cualquier medio  
18 tecnológico de comprobantes o documentos generados en  
19 dicha ejecución. Se deja expresa constancia que el presente  
20 mandato no constituye poder para litigar y en consecuencia  
21 no comprende ninguna de las facultades del artículo séptimo  
22 del Código de Procedimiento Civil e impone al mandatario  
23 exclusivamente la obligación de noticiar a el comprador de  
24 las notificaciones judiciales que se le practiquen, derivadas  
25 del presente contrato, mediante carta certificada dirigida al  
26 domicilio del poderdante que para estos efectos será el del  
27 inmueble que es objeto de la presente escritura. Los  
28 poderdantes dejan expresa constancia que el mandato se  
29 otorga sin perjuicio de sus actuaciones personales. Para el  
30 evento de fallecer los mandantes, este mandato subsistirá, en

Priscilla



1 toda su extensión y contenido, entendiéndose destinado a ser  
2 ejecutado, para todos los efectos legales, aún después de su  
3 muerte, todo ello conforme lo previsto en el artículo dos mil  
4 ciento sesenta y nueve del Código Civil. Mientras se  
5 encuentre vigente el presente contrato, el mandato conferido  
6 sólo podrá ser revocado o renunciado con el consentimiento  
7 de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** o de su cesionaria, la  
8 cual, en todo caso deberá comparecer en la escritura pública  
9 de revocación o renuncia. **Presente en este acto doña**  
10 **DANIELA PRISCILLA OJEDA KEIM**, chilena, soltera,  
11 ejecutiva de ventas, cédula nacional de identidad número  
12 veinte millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos  
13 setenta y ocho guion cuatro, domiciliada en César Ercilla  
14 número mil trescientos ochenta y ocho, comuna de Osorno,  
15 Región de Los Lagos, mayor de edad, quien acredita su  
16 identidad con la cédula ya referida y expone: Que por este  
17 acto acepta el mandato que se le confiere en la presente  
18 cláusula, en los términos y condiciones, señaladas  
19 precedentemente. **TRIGÉSIMO PRIMERO:** Tratamiento e  
20 información de datos personales. A.- El deudor autoriza a la  
21 Entidad Crediticia, para recolectar, transmitir, procesar y  
22 mantener, incluso fuera del territorio de la República de  
23 Chile, cualquier información y/o datos relativos a productos  
24 y servicios contratados con la Entidad Crediticia o que se  
25 desarrollen a futuro y con las operaciones que el deudor  
26 instruya o ejecute con él, toda vez que el receptor de dicha  
27 información en el exterior sea una sucursal o empresa  
28 relacionada con la Entidad Crediticia o un tercero con quien  
29 la Entidad Crediticia convenga en acuerdos que tengan por  
30 objeto el procesamiento, mantención y/o custodia de la

1 información o datos, debiendo obligarse el receptor de la  
2 información o datos a mantener la confidencialidad de éstos.  
3 Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de los datos  
4 personales será la Entidad Crediticia. B.- El deudor autoriza  
5 a la Entidad Crediticia para proporcionar a su controlador,  
6 filiales y demás personas relacionadas y/o a sociedades de  
7 apoyo al giro, antecedentes e información económica,  
8 financiera, contable y legal del deudor y otros datos de  
9 carácter personal o protegidos por la Ley que éste le hubiere  
10 entregado o que haya obtenido de acuerdo a sus  
11 procedimientos de registro y procesamiento, cuando ello  
12 fuere necesario para fines publicitarios, comerciales, de  
13 cobranza o para la adecuada ejecución, el perfeccionamiento  
14 o desarrollo de nuevos atributos de los productos y/o  
15 servicios que presten estas entidades, así como para la  
16 realización de informes estadísticos, reportes o cálculos en  
17 los créditos; de igual manera cuando sea necesario para  
18 implementar cambios, incorporar atributos, beneficios o  
19 cualquier otra mejora a los productos que mantenga  
20 contratados o que sean ofrecidos con y por la Entidad  
21 Crediticia, declarando que lo anterior no constituye  
22 infracción a la Ley diecinueve mil seiscientos veintiocho  
23 sobre Protección de Datos de Carácter Personal o a la  
24 normativa vigente sobre esta materia. Por su parte, el deudor  
25 autoriza expresamente a la Entidad Crediticia para que,  
26 durante toda la vigencia de este Contrato o durante el plazo  
27 que establezca la normativa legal y reglamentaria sobre la  
28 materia, comuniqué al Boletín de Información Comercial, al  
29 SICOM (Sistema de Morosidades y protestos DICOM), como  
30 también a otros sistemas de información o bases de datos de



1 carácter público o privado, tanto la mora en el pago de las  
2 sumas adeudadas a la Entidad Crediticia, como la  
3 información de sus deudas al día o vigentes. TRIGESIMO  
4 SEGUNDO: Doña JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ LYNCH, de  
5 nacionalidad chilena, declara bajo juramento, en  
6 conformidad con lo dispuesto en el artículo siete del Decreto  
7 Ley Número mil novecientos treinta y nueve del año mil  
8 novecientos setenta y siete, que no posee nacionalidad de  
9 ninguno de los países limítrofes con la República de Chile, y,  
10 en consecuencia, se encuentra legalmente habilitado para  
11 adquirir el dominio del inmueble objeto del presente  
12 instrumento. TRIGESIMO TERCERO: CODEUDOR.  
13 Presente a este acto, doña JOHANA VERÓNICA  
14 CANDELARIA SOTO ALHUE, chilena, soltera, jefa  
15 policlínico pediatría, cédula nacional de identidad número  
16 trece millones ochocientos veintidós mil trescientos diez  
17 guion ocho, domiciliada en Licarayén número dos mil  
18 quinientos diecinueve, comuna de Osorno, Región de Los  
19 Lagos; el compareciente mayor de edad a quien conozco por  
20 su cédula referida y expone: Que se constituye en fiador  
21 solidario y en codeudor solidario de todas y cada una de las  
22 obligaciones que para con el acreedor ha asumido la parte  
23 deudora doña JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ LYNCH en  
24 virtud de este instrumento, renunciando en consecuencia al  
25 beneficio de excusión que le correspondería de acuerdo a la  
26 Ley. Asimismo, la parte deudora y el mencionado garante se  
27 otorgan recíprocamente mandato judicial con todas las  
28 facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código  
29 de Procedimiento Civil, las que se entienden reproducidas  
30 una a una en términos tales que, la notificación de la

1 demanda que se practique a cualquiera de ellos, importará el  
2 emplazamiento de ambos. HIPOTECARIA CONCRECES S.A.,  
3 representada en la forma indicada en la comparecencia,  
4 acepta la fianza solidaria y la codeudoría solidaria que se  
5 constituye en su favor en los términos que anteceden. El  
6 fiador y codeudor solidario declaran haber recibido, al  
7 momento de la firma de la presente escritura, una ficha en la  
8 que se explican las principales obligaciones que éstos han  
9 asumido por el presente instrumento y las  
10 consecuencias patrimoniales que puede traerle la insolvencia  
11 o no pago del deudor principal. Este documento fue  
12 entregado y firmado por el fiador y codeudor solidario, el  
13 cual forma parte integrante de la presente escritura.  
14 TRIGESIMO CUARTO: DECLARACION JURADA ESTADO  
15 CIVIL COMPRADORA. Doña JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ  
16 LYNCH ya individualizada, declara, a petición formal de  
17 HIPOTECARIA CONCRECES S.A., que su estado civil es  
18 soltera y que está en conocimiento que el presente contrato  
19 lo celebra dicha institución precisamente en consideración a  
20 esa declaración. Asimismo, el compareciente expresa que  
21 conoce el artículo veintisiete de la Ley cuatro mil  
22 ochocientos ocho, sobre Registro Civil y las sanciones  
23 penales que conlleva la infracción de esa norma.  
24 TRIGESIMO QUINTO: DECLARACION JURADA ESTADO  
25 CIVIL CODEUDORA. Doña JOHANA VERÓNICA  
26 CANDELARIA SOTO ALHUE ya individualizada, declara, a  
27 petición formal de HIPOTECARIA CONCRECES S.A., que  
28 su estado civil es soltera y que está en conocimiento que el  
29 presente contrato lo celebra dicha institución precisamente  
30 en consideración a esa declaración. Asimismo, el



1 compareciente expresa que conoce el artículo veintisiete de  
2 la Ley cuatro mil ochocientos ocho, sobre Registro Civil y las  
3 sanciones penales que conlleva la infracción de esa norma.

4 **TRIGESIMO SEXTO: TRADICIÓN, INSCRIPCIONES Y**

5 **REMISIÓN DE COPIAS:** Por este acto, para los efectos  
6 previstos en los artículos 60 y 83 de la Ley del Registro  
7 Conservatorio de Bienes Raíces, en relación con el artículo  
8 670 del Código Civil, las partes facultan al portador de copia  
9 autorizada de la presente escritura, física o electrónica, para  
10 requerir del Conservador de Bienes Raíces competente, sea  
11 presencialmente en su oficio o remotamente por medios  
12 electrónicos, la inscripción registral del presente título, así  
13 como también todas las anotaciones, subinscripciones,  
14 cancelaciones y demás actuaciones registrales que fueren  
15 pertinentes. Las partes dejan expresa constancia de su  
16 voluntad de celebrar la tradición del inmueble objeto del  
17 presente instrumento, existiendo por parte de la vendedora  
18 la intención de transferir el dominio, y por parte de la  
19 compradora, la capacidad e intención de adquirirlo. En  
20 consecuencia, las partes acuerdan expresamente que la sola  
21 firma del Conservador de Bienes Raíces al final del  
22 respectivo asiento registral será suficiente manifestación de  
23 la voluntad necesaria para tener por perfeccionada la  
24 tradición, sin que sea necesaria la firma adicional de  
25 aquellas. Asimismo, para los efectos de lo dispuesto en el  
26 artículo 60 de la Ley del Registro Conservatorio de Bienes  
27 Raíces, las partes facultan expresamente al portador de copia  
28 autorizada de la presente escritura, quienquiera que sea al  
29 momento de su presentación, y sin necesidad previa de  
30 individualización, para requerir, solicitar y gestionar ante el

1 Conservador de Bienes Raíces respectivo, todas las  
2 inscripciones, subinscripciones, anotaciones, notas  
3 marginales, cancelaciones, alzamientos y demás actuaciones  
4 registrales que este instrumento requiera, pudiendo  
5 acompañar antecedentes, retirar documentos, responder  
6 observaciones de carácter formal y efectuar todas las  
7 gestiones necesarias para la correcta y completa  
8 materialización registral del presente instrumento. Para los  
9 efectos de lo dispuesto en el artículo 401 número 12 del  
10 Código Orgánico de Tribunales, las partes manifiestan  
11 expresamente su voluntad de que la remisión de copia  
12 autorizada ya sea física o electrónica de la presente escritura  
13 al Conservador de Bienes Raíces competente no sea  
14 efectuada por la Notaría autorizante, quedando ésta liberada  
15 de dicha obligación. En consecuencia, las partes asumen  
16 directamente la presentación e ingreso del presente título al  
17 Conservador de Bienes Raíces respectivo, por sí o por medio  
18 del portador de copia autorizada de esta escritura, quien  
19 queda expresamente facultado para requerir y gestionar  
20 todas las actuaciones registrales precedentemente señaladas.  
21 Además, el portador de copia autorizada de la presente  
22 escritura queda especialmente facultado para requerir la  
23 inscripción de la hipoteca y prohibición respectiva y las  
24 anotaciones o notas marginales que procedan, una vez  
25 verificadas las inscripciones previas y actuaciones  
26 registrales que correspondan conforme a derecho.  
27 **TRIGESIMO SEPTIMO: IMPUESTO AL VALOR**  
28 **AGREGADO.** La parte vendedora declara que la presente  
29 compraventa no se encuentra afecta al pago del Impuesto al  
30 Valor Agregado, establecido en el D.L. 825, y en el caso que



la autoridad determine que el presente contrato debía gravarse con IVA, será de su cuenta y cargo el pago de dicho tributo, no pudiendo recargarse a la Compradora suma alguna por este concepto, de forma que el precio establecido en la cláusula cuarta precedente es el precio final para todos los efectos que haya lugar, lo que ha sido considerada por el Notario para efectos de autorizar la presente escritura. Asimismo, declara que presentó al Señor Notario la Declaración Jurada correspondiente, la cual se protocoliza al final de este instrumento. **TRIGESIMO OCTAVO:** **Nómina profesionales responsables.** En conformidad con lo prescrito en el artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley número diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos complementada por la Ley número veinte mil dieciséis, se deja constancia que los profesionales responsables han sido los siguientes: **Uno)** Proyecto de Arquitectura, Raúl Ojeda Pino, cédula de identidad número 9.128.643-2, domiciliado en AV. Eliodoro Yáñez 2660, Of. 210, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Dos)** Proyecto de Cálculo Estructural, Rodrigo Pérez Humberto Pérez Villalobos, cédula de identidad número 13.455.843-1, domiciliado en Marchant Pereira 367, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Tres)** Profesional a cargo de la Obra, Sebastián Boetsch Álamos, cédula de identidad número 10.969.335-9, domiciliado en calle Coyancura 2283, Oficina 601, comuna de Providencia, Región Metropolitana; **Cuatro)** Revisor de Cálculo Estructural, Rodrigo Jordan Sainte-Marie, cédula de identidad número 7.035.818-2, domiciliado en calle Tauro N°9244, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; **Cinco)**

1 Inspector Técnico de Obras, No Aplica; **Seis)** Revisor  
 2 Independiente Arquitectura, Vicente Méndez Purcell, cédula  
 3 de identidad 9.236.367-8, domiciliado en Camino Turístico  
 4 11817-C, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana;  
 5 **Siete)** Constructora, Boetsch S.A., rut 88.127.800-6,  
 6 representante legal Sebastián Boetsch Álamos, cédula de  
 7 identidad número 10.969.335-9, domiciliado en calle  
 8 Coyancura 2283, Oficina 601, comuna de Providencia, Región  
 9 Metropolitana; **Ocho)** Profesional a Cargo del Plan de  
 10 Emergencias, ASyP Ltda., rut 77.006.750-2, representante  
 11 legal Héctor Sagardía Poblete, domiciliado en Santo  
 12 Domingo 978, Santiago, Región Metropolitana, contacto: +56  
 13 2 2306 1500. **Nueve)** Profesional a Cargo del Proyecto  
 14 Sanitario Domiciliario, NGR Ingenieros Consultores SPA, rut  
 15 77.004.327-1, representante legal Francisco Oyarzun  
 16 Riquelme, cédula de identidad número 15.722.446-8,  
 17 domiciliado en Av. Larraín N°5862, Piso 12, La Reina, Región  
 18 Metropolitana; **Diez)** Profesional a Cargo del Proyecto  
 19 Eléctrico Domiciliario, 2D Ingenieros Consultores Ltda., rut  
 20 77.004.327-1, representante legal Mauricio Lagos Pinto.,  
 21 cédula de identidad número 15.722.446-8, domiciliado en  
 22 Pajaritos 3195, Oficina 1406, Maipú, Región Metropolitana;  
 23 **Once)** Profesional a Cargo del Proyecto Climatización, IPC  
 24 Ingeniería en Proyectos de Climatización SpA, rut  
 25 76.124.081-1, representante legal Mauricio Cofre Olivares,  
 26 cédula de identidad número 13.439.449-8, domiciliario en  
 27 Rawson 227, Recoleta, Santiago, Región Metropolitana.  
 28 **TRIGESIMO NOVENO: Responsabilidad.** Las Partes dejan  
 29 expresa constancia que no le serán imputables al Vendedor  
 30 los defectos o fallas que presenten los elementos y materiales



1 incorporados al inmueble objeto del presente contrato de  
2 compraventa, como consecuencia de trabajos de adecuación,  
3 ampliación o transformación efectuados por la Compradora  
4 con posterioridad a su adquisición, o hechos con  
5 anterioridad a ella con autorización pero sin la intervención  
6 del Vendedor, los derivados de un uso inadecuado, o los que  
7 sean producto del desgaste natural de aquellos componentes  
8 que por su naturaleza o estándar posean una vida útil  
9 inferior a cinco años. **CUADRAGESIMO: Resolución de**  
10 **Controversias.** Para todos los efectos del presente contrato,  
11 las Partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de  
12 Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales  
13 Ordinarios de Justicia. No obstante lo anterior, el  
14 Comprador y el Vendedor acuerdan por este acto, y de  
15 acuerdo con lo dispuesto en el artículo diecinueve inciso  
16 segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,  
17 someter a arbitraje todos aquellos asuntos derivados de la  
18 responsabilidad del propietario primer vendedor por  
19 defectos o fallas en la construcción del inmueble materia del  
20 presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  
21 dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  
22 El árbitro será un árbitro de derecho, con facultades de  
23 arbitrador en cuanto al procedimiento, y deberá ser  
24 designado por el juez letrado competente y tener, a lo  
25 menos, cinco años de ejercicio profesional, conforme lo  
26 prescrito por el precitado artículo diecinueve. Las Partes  
27 acuerdan desde ya que dicho nombramiento deberá recaer en  
28 uno de los miembros integrantes de la nómina de árbitros  
29 del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de  
30 Comercio de Santiago. Las partes dejan expresa constancia

1 que de someterse a arbitraje, el resultado del mismo no  
2 afectará de manera alguna a HIPOTECARIA CONCRECES  
3 S.A., asimismo, dejan constancia que esta cláusula rige  
4 exclusivamente entre el Comprador y Vendedor. A mayor  
5 abundamiento, todo lo relacionado entre HIPOTECARIA  
6 CONCRECES S.A. y el Comprador. CUADRAGESIMO  
7 PRIMERO: Mandato Especial. El Comprador faculta a la  
8 Vendedora o quien le suceda en el dominio, para realizar los  
9 siguientes actos: a. Solicitar y obtener las modificaciones a  
10 los permisos de obras referentes a las edificaciones que se  
11 desarrollan actualmente o que se desarrollen en el futuro  
12 sobre el terreno sobre el cual se desarrolla el Condominio,  
13 así como aquellos que sean anexados; solicitar y obtener las  
14 recepciones parciales o totales, definitivas y/o provisionales  
15 para las obras en ejecución o cada una de sus etapas;  
16 efectuar y/o aceptar las modificaciones de las recepciones  
17 definitivas y/o autorizaciones de venta conforme a la Ley de  
18 Copropiedad Inmobiliaria concedidas o por concederse;  
19 confeccionar y presentar los planos, memorias y demás  
20 antecedentes que se requieran para tales efectos. b. Concluir  
21 la construcción del Condominio y en toda la superficie del  
22 terreno que corresponda. c. Fijar y modificar los porcentajes  
23 o proporciones establecidos en la Tabla de Prorratio que se  
24 señalan el Reglamento de Copropiedad, en especial aquellas  
25 que sean necesarias para hacer extensivo el Reglamento de  
26 Copropiedad, a las unidades de que se compone el Proyecto,  
27 como asimismo, cuando sea necesario como consecuencia de  
28 las modificaciones que se introduzcan en los Permisos de  
29 Obra de estas edificaciones o en las resoluciones sobre  
30 Recepción Municipal o Autorización de Venta conforme a las



1 disposiciones de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Fijar y  
2 modificar los porcentajes o proporciones de dominio que  
3 corresponderá a cada departamento del Condominio sobre  
4 los bienes comunes; fijar y modificar los porcentajes o  
5 proporciones de dominio que corresponderá a cada unidad  
6 de los Edificios del Condominio sobre los bienes comunes;  
7 fijar y modificar los porcentajes o proporciones en que cada  
8 uno de los propietarios deberá concurrir al pago de los  
9 gastos comunes. d. Constituir servidumbres en favor de  
10 empresas de suministro de servicios públicos o servicios  
11 domiciliarios de cualquier tipo; constituir cualesquiera otros  
12 gravámenes o servidumbres sobre todo o parte del terreno  
13 y/o espacios comunes del Condominio que tengan por objeto  
14 reglamentar el paso de ductos, cañerías, cables, colectores,  
15 tránsito de personas, materiales de construcción u otros  
16 elementos destinados a implementar servicios necesarios  
17 para dotar de urbanización o servicios domiciliarios al  
18 inmueble singularizado en la cláusula primera de esta  
19 escritura, hasta el completo desarrollo del Condominio. e.  
20 Para concurrir ante la Municipalidad respectiva, el Servicio  
21 de Impuestos Internos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo,  
22 Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva,  
23 Conservador de Bienes Raíces respectivo o ante cualquier  
24 organismo o institución público y/o privado, pudiendo  
25 firmar instrumento públicos o privados, efectuando toda  
26 clase de declaraciones, presentaciones, solicitudes de  
27 permisos, resoluciones, certificados y recepciones y sus  
28 respectivas modificaciones. f. Sustituir, reemplazar,  
29 modificar y archivar, los planos de copropiedad inmobiliaria  
30 que hubieren sido autorizados con motivo de la parcial y/o

1 recepción definitiva, pudiendo incluso remplazar aquellos  
2 nuevos que se extiendan por aquellos que hubieren sido  
3 oportunamente archivados en el Conservador de Bienes  
4 Raíces respectivo, con el objeto de adecuarlos a las  
5 eventuales modificaciones y alteraciones que hubiere  
6 experimentado el Condominio con motivo de su ejecución. g.  
7 Asistir con derecho a voz y voto a las Asambleas de  
8 Copropietarios, tanto ordinarias como extraordinarias,  
9 incluido para representarlo en las Consultas por escrito,  
10 reguladas por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que  
11 deban celebrarse en conformidad a la ley con el objeto de  
12 establecer, modificar y/o alterar, el derecho que corresponda  
13 a cada unidad sobre los bienes de dominio común, y/o cada  
14 vez que sea procedente, se requiriera por solicitud de la  
15 Dirección de Obras de la Municipalidad y/o el Conservador  
16 de Bienes Raíces respectivo, para la aprobación todo tipo de  
17 modificaciones, rectificaciones, aclaraciones y  
18 complementaciones al Permiso de Edificación del  
19 Condominio, a la copropiedad Inmobiliaria, al Reglamento  
20 de Copropiedad sus correspondientes modificaciones, a los  
21 certificados de recepción de edificación, ya fueren totales y/o  
22 parciales, y a los planos del Condominio. Se deja constancia  
23 que el presente mandato conferido no será remunerado y que  
24 los Mandatarios quedan liberados de la obligación de rendir  
25 cuenta de su gestión. El presente mandato se encontrará  
26 vigente mientras se encuentre pendiente la enajenación de la  
27 totalidad de las unidades del Proyecto. Se deja constancia  
28 que el presente mandato constituye un gravamen o  
29 limitación impuesta al Comprador, así como a los futuros  
30 adquirientes de lo vendido, en los términos señalados en los



1 textos legales citados, y que como tal obliga a los actuales  
2 propietarios y a quienes en el futuro adquieran cada una de  
3 las unidades enajenables de estas edificaciones y a sus  
4 sucesores o continuadores en el dominio de todas ellas por  
5 este sólo hecho. El presente mandato tiene el carácter de  
6 irrevocable en los términos establecidos en el artículo  
7 doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, de  
8 manera que no podrá ser dejado sin efecto sin previo  
9 consentimiento escrito del mandatario. Al efecto, los futuros  
10 propietarios de las unidades del Proyecto conferirán al  
11 Vendedor, o a quien le suceda o reemplace, al aceptar el  
12 correspondiente Reglamento de Copropiedad del  
13 Condominio, en la respectiva escritura de compraventa,  
14 mandato irrevocable para efectuar dichas presentaciones,  
15 modificaciones y/o complementaciones al Reglamento de  
16 Copropiedad y todos los permisos asociados que se señalan  
17 y sus modificaciones, sin limitación ni restricción alguna. En  
18 consecuencia, el que por cualquier título transfiera el  
19 dominio de una unidad que forma parte del Proyecto, ya sea  
20 por acto entre vivos o sucesión por causa de muerte, estará  
21 obligado a incorporar en el contrato respectivo, o en la  
22 escritura de adjudicación, la declaración de aceptación del  
23 Reglamento de Copropiedad efectuada por el adquirente de  
24 la misma y del presente mandato. Aquel propietario que no  
25 diere cumplimiento a esta obligación responderá  
26 solidariamente con el sucesor en dominio del pago de las  
27 indemnizaciones que correspondan. Finalmente, y mayor  
28 abundamiento, en este acto la Compradora ratifica todas y  
29 cada una de las facultades conferidas a **BOETSCH S.A.** o  
30 quien le suceda o reemplace, en el referido Reglamento de

1 Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, en especial no  
2 siendo necesaria su reproducción. En caso de disolución y/o  
3 fallecimiento de uno cualquiera de los mandantes, este  
4 mandato continuará vigente, de acuerdo a lo dispuesto en el  
5 artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil,  
6 pues también está destinado a ejecutarse después de su  
7 disolución y/o muerte, respectivamente. **CUADRAGESIMO**  
8 **SEGUNDO: Proyecto.** Se deja expresa constancia que no  
9 formará parte de los bienes inmuebles y de los bienes  
10 comunes inherentes a ellos y que son objeto de esta  
11 compraventa, el terreno y los eventuales bienes inmuebles,  
12 comunes o asignables correspondientes a otras etapas y/o  
13 recepciones parciales del Condominio. En consecuencia, el  
14 Comprador renuncia desde ya, a cualquier pretensión o  
15 derecho sobre el terreno y los eventuales bienes vendibles o  
16 asignables incluidos en las Recepciones Parciales del  
17 Condominio. De esta forma la Vendedora podrá prometer  
18 vender, vender, enajenar y celebrar toda clase de actos y  
19 contratos a su arbitrio, respecto de los bienes que no son  
20 objeto de esta compraventa, incluso si fuere necesario,  
21 otorgando desde ya la Compradora mandato irrevocable a la  
22 Vendedora, para realizar todo tipo de trámites y celebrar  
23 actos con terceros, instituciones y organismos a fin de  
24 prometer vender, vender y asignar los bienes mencionados,  
25 que no son objeto de esta compraventa a terceros. La  
26 Vendedora podrá constituir gravámenes, efectuar  
27 modificaciones al proyecto o no construirlo, pero todo con  
28 respecto a los bienes que no son objeto de esta compraventa.  
29 **CUADRAGESIMO TERCERO: Pago Fondo Común Inicial.**  
30 Se deja expresa constancia que el Comprador hace entrega,



1 en este acto, al contado y en dinero efectivo, de los dineros  
2 necesarios para la formación del Fondo Común Inicial, por  
3 un monto equivalente a **una coma cinco Unidades de**  
4 **Fomento**, según su equivalencia en pesos a la fecha hoy, que  
5 servirá para financiar la puesta en marcha de la  
6 Administración, y la formación del capital de operación del  
7 condominio. **CUADRAGESIMO CUARTO: Declaraciones.**  
8 **/A/ Declaración de Activo.** BOETSCH S.A., debidamente  
9 representada en la forma señalada en la comparecencia, deja  
10 constancia que los inmueble(s) que se transfiere(n) en la  
11 presente compraventa no representan el cincuenta por ciento  
12 o más de su activo, ni se ha formulado un plan de negocios  
13 que contemple la enajenación de su activo por sobre dicho  
14 cincuenta por ciento. Lo anterior se certificó y autorizó por  
15 Junta Extraordinaria de Accionistas de Boetsch S.A.,  
16 celebrada con fecha 5 de enero del año 2026, reducida a  
17 escritura pública en la Notaría de Santiago de don María  
18 Soledad Lascar Merino, con fecha 26 de enero del año 2026,  
19 bajo el Repertorio número 4.293-2026. Los documentos  
20 referidos en la presente cláusula son parte integrante del  
21 presente contrato para todos los efectos legales. **/B/**  
22 **DECLARACIÓN JURADA DFL 2.** El Comprador, declara  
23 bajo juramento, que cumple con las exigencias para acogerse  
24 a los beneficios tributarios del D.F.L número 2, de 1959,  
25 respecto del máximo de dos viviendas económicas  
26 adquiridas por acto entre vivos, para acogerse a los  
27 beneficios que le reconocen las leyes a los inmuebles que  
28 cuentan con estas características, tales como las rebajas en el  
29 pago para las inscripciones en el Conservador de Bienes  
30 Raíces. **/C/ Exención de IVA.** De conformidad a la

1 modificación introducida al artículo doce del Decreto Ley  
2 Numero ochocientos veinticinco, por la Ley Numero veinte  
3 mil setecientos ochenta, del año dos mil catorce, la  
4 compraventa del departamento recién indicado, se encuentra  
5 exenta de IVA, toda vez que ha sido suscrita por un  
6 Comprador beneficiario de un subsidio habitacional  
7 otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,  
8 subsidio destinado a financiar, en todo o parte, la presente  
9 compraventa, **declaración firmada por la parte vendedora**  
10 **que se protocoliza con esta fecha y bajo el mismo número**  
11 **de repertorio de esta compraventa. CUADRAGESIMO**  
12 **QUINTO:** Por este acto el Comprador declara haber recibido,  
13 a su entera y total conformidad, de parte de la Vendedora  
14 copia física y digital del Reglamento de Copropiedad del  
15 Condominio, a mayor abundamiento declara estar conforme  
16 con ellos sin tener cargo alguno que formular". **Documentos**  
17 **Protocolizados. PERSONERIAS.-** La personería del  
18 representante de **BOETSCH S.A.**, consta de la escritura  
19 pública de fecha **veinticuatro** de abril del año **dos mil**  
20 **veinticuatro**, otorgada ante el Notario Interino de Santiago,  
21 don Rodrigo Andrés Farías Picón. Todas las personerías  
22 citadas en el presente instrumento, no se insertan por ser  
23 conocidas de las partes, a expresa petición de ésta y por  
24 haberla tenido a la vista el Notario que autoriza,. La  
25 personería de doña **Silvana Vanessa Tampe Mansilla** para  
26 representar al **Banco de Crédito e Inversiones** consta de la  
27 escritura pública de fecha once de septiembre del año dos  
28 mil veinticinco otorgada en la Notaria Sotomayor de  
29 Santiago, instrumentos que no se insertan por ser conocidos  
30 de las partes y por expresa petición de estos y por haberlas



tenido a la vista el Notario que autoriza. **Protocolización.**

**Uno)** Certificado de vivienda social. **Dos)** Insertos. Se insertan los siguientes documentos cuyo tenor en lo pertinente son los siguientes: **Uno)** CERTIFICADO DE AVALÚO FISCAL Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2026 Comuna : OSORNO Número de ROL de Avalúo : 02234-00179 Dirección : AVDA ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170 Destino del bien raíz : SITIO ERIAZO AVALÚO TOTAL:\$ 585.774.752 AVALÚO EXENTO DE IMPUESTO:\$ 0 AVALÚO AFECTO A IMPUESTO:\$ 585.774.752

NOTA IMPORTANTE: El avalúo que se indica ha sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal para el cálculo del Impuesto Territorial, de acuerdo a la legislación vigente, y por tanto no corresponde a una tasación comercial de la propiedad. Por Orden del Director. **Dos)** **Certificado de Deuda** NOMBRE BOETSCH S A DIRECCION AVDA ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170 COMUNA OSORNO ROL 255-02234-179 ESTE ROL OSORNO 255-02234-179 NO REGISTRA DEUDA. Fecha de Emisión del Certificado: 23-07-2026. **Tres)** **ASIGNACIÓN DE ROLES DE AVALÚO.** CERTIFICADO N° 995980 FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2025. DATOS DE LA SOLICITUD F2118. NÚMERO 4733577. FECHA 10/07/2025. TIPO DE PROYECTO: CONDOMINIO TIPO A. INFORMACIÓN DEL PLANO PRESENTADO. DOCUMENTO: OTRO. NÚMERO: LEY DE COPROPIEDAD. FECHA: 26/02/2025. ORGANISMO EMISOR: OTROS. NOMBRE DE LA COMUNA: OSORNO. CÓDIGO DE LA COMUNA: 10201. CANTIDAD DE UNIDADES: 242. NOMBRE DEL PROPIETARIO O BENEFICIARIO: BOETSCH S.A. RUT DEL PROPIETARIO O BENEFICIARIO: 88127800-6.

1 El Servicio de Impuestos Internos certifica que el(los)  
 2 siguiente(s) Número(s) de Rol(es) Matriz(ces): 02234-00179  
 3 Con acceso principal ubicado en AVDA ALCALDE ALBERTO  
 4 FUCHSL dará(n) origen a(los) número(s) de rol(es) de avalúo  
 5 que a continuación se detalla(n): DIRECCIÓN O NOMBRE DE  
 6 LA UNIDAD N° ROL DE AVALÚO ASIGNADO CÓDIGO  
 7 SITUACIÓN ROL DE AVALÚO (VER NOTA): ALCALDE  
 8 ALBERTO F. 1170 DP 808 C COND. FUCHSLOCHER /02234-  
 9 00857. OBSERVACIONES: COPROPIEDAD INMOBILIARIA.  
 10 Se debe acreditar el pago del Impuesto Territorial de los roles  
 11 matrices afectos a dicho tributo. El presente certificado no  
 12 elimina requisitos de Organismos competentes para la  
 13 enajenación. Se extiende el presente certificado para ser  
 14 presentado en la Notaría o Conservador de Bienes Raíces,  
 15 según corresponda. NOTA (situación a la fecha de  
 16 Impresión): CODIGO DESCRIPCIÓN SOLICITAR A Predio  
 17 incluido en los roles de avalúo. Certificado de Avalúo Fiscal  
 18 Simple (con datos del propietario registrado en el SII) y pago  
 19 del Impuesto Territorial cuando corresponda. T Predio  
 20 transferido y aún no incluido en los roles de avalúo.  
 21 Certificado de Avalúo Fiscal Provisional. *Cuatro*)  
 22 **CERTIFICADO DE NUMERO.** CERTIFICADO N°25  
 23 ANGELA VILLARROEL MANSILLA, Arquitecta, Directora de  
 24 Obras Municipales, certifica que a la propiedad de BOETSCH  
 25 SA., ubicada en Avda. Alcalde Alberto Fuchslocher n° 1170,  
 26 sector Chuyaca, Rol de Avalúo N° 2234-179, le corresponden  
 27 las siguientes numeraciones domiciliarias que se detallan a  
 28 continuación: "CONDOMINIO FUCHSLOCHER 1170"  
 29 EDIFICIO C. PISO 8. - DEPTO. 808-C - AVDA. ALCALDE  
 30 ALBERTO FUCHSLOCHER 1170; Observación: Este nuevo



1 certificado reemplaza al Certificado N°181 de fecha  
2 10/12/2024. Se extiende el presente certificado a petición del  
3 interesado(a), para los fines que estime conveniente. EN  
4 OSORNO, A 26 DE FEBRERO DE 2025. HAY TIMBRE Y  
5 FIRMA ILEGIBLES. ANGELA VILLARROEL MANSILLA.  
6 ARQUITECTA. DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES.  
7 **Cinco) Certificado de vivienda social. CERTIFICADO N° 80**  
8 La DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES que suscribe,  
9 certifica que, según la solicitud de anteproyecto de obras de  
10 edificación, obra nueva, N°163/2021, Modificación de  
11 Proyecto de edificación Res. N°07/2025, los 240  
12 departamentos contemplados en el Condominio Los  
13 Arrayanes, ubicado en Alcalde Alberto Fuchloher N°1170, Rol  
14 de Avalúo N°2234-179, de la comuna de Osorno, acogido al  
15 D.F.L. N°2 de 1959, con destino habitacional, de acuerdo a lo  
16 establecido en el Art. 6.1.2 del Reglamento Especial de  
17 Viviendas Económicas de la Ordenanza General de  
18 Urbanismo y Construcciones y tasación de fecha 05.06.2025,  
19 cumplen con el concepto de vivienda social. Lo anterior de  
20 acuerdo a los actuales antecedentes informados por el SII,  
21 cualquier modificación, tanto en la vivienda como en el valor  
22 del terreno por parte del SII, es causal de nulidad inmediata  
23 del presente Certificado. Se extiende el presente documento a  
24 petición de SEBASTIAN BOETSCH ALAMOS, para los fines  
25 que estime convenientes. NOTA: Los antecedentes aportados  
26 son de responsabilidad exclusiva del solicitante. OSORNO, 06  
27 JUN. 2025. **Seis) CERTIFICADO DE COPROPIEDAD**  
28 **INMOBILIARIA LEY 19.537. DIRECCION DE OBRAS - I.**  
29 **MUNICIPALIDAD DE: OSORNO. REGION: DE LOS**  
30 **LAGOS. URBANO. NUMERO DE CERTIFICADO: 11. FECHA:**

02/12/2025. **VISTOS:** A) Las atribuciones emanadas del Art. 10 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial, C) La solicitud para acogerse a la ley 19.537, los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el propietario y el arquitecto correspondientes al expediente S.C.I. 10° N° 487/2025, D) El Permiso de Edificación N° 163 de fecha 09/07/2021, E) La(s) resolución(es) modificatoria(s) del proyecto N° 07 de fecha 10/01/2025, F) La constancia de inscripción en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de OSORNO del Reglamento de Copropiedad, a fojas 1838v N°2150 de fecha 09/10/2025. **RESUELVO:** 1. Certificar que se acoge a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, Condominio Tipo A el PROYECTO ubicado en calle/avenida/camino AVDA ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER N°1170 de 1170 pisos, destinado a HABITACIONAL Y COMERCIO de propiedad de BOETSCH S.A. 2. Aprobar los respectivos planos de copropiedad inmobiliaria: 09 PLANOS DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA. 3. Certificar que el PROYECTO cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial. 4. Constituyen unidades enajenables y bienes comunes del condominio los indicados en los planos 09 PLANOS DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA y señalados en el Reglamento de Copropiedad, en conformidad a la Ley N° 19.537 y su reglamento. 5. Anótese en el Registro Especial de esta Dirección de Obras Municipales, archívese, y dense



1 copias autorizadas al interesado. 6. PAGO DE DERECHOS  
2 (Artículo 130 N° 8 y 9 L.G.U.C.) CANTIDAD DE UNIDADES  
3 VENDIBLES: 242; 2 CUOTAS DE AHORRO CORVI: \$4.060,18  
4 → \$982.564.- CANTIDAD DE EJEMPLARES CERTIFICADOS:  
5 ... CUOTA DE AHORRO CORVI: \$; TOTAL A PAGAR: \$ GIRO  
6 DE INGRESO MUNICIPAL N°: 4.971.635 FECHA: 02-DIC-25.  
7 HAY TIMBRE Y FIRMA ILEGIBLES. **ANGELA VILLARROEL**  
8 **MANSILLA. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.** *Siete*)  
9 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE  
10 EDIFICACIÓN. OBRA NUEVA. Dirección de Obras  
11 Municipales de: Osorno. Región: De los Lagos. N° DE  
12 CERTIFICADO: 235. Fecha: 26.12.2025. Rol S.I.I.: 2234-179.  
13 Vistos A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley  
14 Orgánica Constitucional de municipalidades, B) Las  
15 disposiciones de la Ley General de Urbanismo y  
16 construcciones en especial el Art. 144, su ordenanza general,  
17 y el instrumento de planificación territorial. C) Las  
18 disposiciones del artículo 7° de la Ley N°18.168, Ley General  
19 de Telecomunicaciones, tratándose de proyectos de  
20 edificación que correspondan a proyectos inmobiliarios que  
21 deban registrarse en el registro de proyectos RPI. D) La  
22 solicitud de Recepción Definitiva de Edificación debidamente  
23 suscrita por el propietario y el arquitecto correspondiente al  
24 expediente N°2003121.- E) El informe del arquitecto que  
25 señala que las obras se han ejecutado conforme al permiso  
26 aprobado, incluidas sus modificaciones. – F) El informe del  
27 revisor independiente, cuando lo hubiere, que certifica que  
28 las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso  
29 aprobado. - G) El informe del Inspector Técnico de Obra que  
30 señala que la obra se construyó conforme a las normas

1 técnicas de construcción aplicables y al permiso, incluidas sus  
2 modificaciones. (cuando la obra hubiere contado con tal  
3 profesional) H) La Declaración Jurada del Constructor a cargo  
4 de la obra, donde afirma que las medidas de Gestión y  
5 Control de Calidad fueron aplicadas. I) Los antecedentes que  
6 comprenden el expediente O.NUEVA – M.O.N N°43/2021 –  
7 408/2024.- J) Los antecedentes exigidos en los Art. 5.2.5 y  
8 5.2.6 de la ordenanza general de urbanismo y  
9 Construcciones.- K) Que se da cumplimiento al Art. 70 de la  
10 LGUC de la siguiente forma, según el crecimiento urbano que  
11 genera (en el caso de proyectos que conlleven crecimiento  
12 urbano por densificación, es exigible solo a partir del plazo  
13 establecido en el Artículo primero transitorio de la Ley  
14 N°20.958): Crecimiento Urbano por Densificación: Aporte en  
15 Dinero. Canelo el siguiente monto \$, según (GIM y fecha): de  
16 fecha.- RESUELVO: 1. Otorgar certificado de recepción  
17 definitiva TOTAL de la obra destinada a HABITACIONAL Y  
18 COMERCIO ubicada en calle/avenida/camino AVDA.  
19 ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER N°1170 lote N°1  
20 manzana localidad o loteo SECTOR CHUYACA sector  
21 URBANO de conformidad a los planos y antecedentes  
22 timbrados por esta D.O.M. que forma parte del presente  
23 certificado, que incluye edificación(es) con una superficie  
24 edificada total de 13.486,49 m2 y las obras de mitigación  
25 contempladas en el que fueron, según consta en de fecha.-2.  
26 Dejar constancia: que la presente recepción se otorga  
27 amparado en las siguientes autorizaciones especiales: D.F.L.  
28 N°2 DE 1959 - Ley DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA – 2.5.8  
29 OGUC.- 3. Antecedentes del proyecto. NOMBRE DEL  
30 PROYECTO: CONDOMINIO FUCHSLOCHER 1170. 3.1. Datos



1 del Propietario. Nombre o razón social del propietario:  
2 BOETSCH S.A. R.U.T.: 88.127.800-6. Representante legal del  
3 propietario: SEBASTIAN BOETSCH ALAMOS. R.U.T:  
4 10.969.335-9. DIRECCION: NOMBRE DE LA VIA:  
5 COYANCURA; N°2283 LOCAL/OF/DEPTO: OF 601;  
6 COMUNA: PROVIDENCIA; TELEFONO FIJO: 233403500.  
7 PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL: SE ACREDITO  
8 MEDIANTE ACTA SEGUNDA SESION DE DIRECTORIO  
9 BOETSCH S.A DE FECHA 28-DEC-2023. 3.2.  
10 Individualización de los profesionales. Nombre del  
11 profesional arquitecto responsable: RAUL OJEDA PINO.  
12 R.U.T.: 9.128.643-2.- NOMBRE DEL CALCULISTA: RODRIGO  
13 PEREZ VILLALOBOS. RUT: 15.455.843-1. NOMBRE DEL  
14 CONSTRUCTOR: SEBASTIAN BOETSCH ALAMOS. Rut:  
15 10.969.335-9. NOMBRE DEL INSPECTOR TECNICO DE  
16 OBRA: .... CATEGORIA: .... N°. NOMBRE DEL REVISOR  
17 INDEPENDIENTE: VICENTE MENDEZ PURCELL.  
18 REGISTRO: 196-13. CATEGORIA: 1ª. NOMBRE O RAZON  
19 SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CALCULO  
20 ESTRUCTURAL: RODRIGO JORDAN SAINTE-MARIE.  
21 REGISTRO: 107. CATEGORIA: 1ª.- 4. Características  
22 principales de la recepción. Antecedentes del permiso.  
23 Permiso que se recibe: EDIFICACION OBRA NUEVA.  
24 NUMERO: 163. Fecha: 09-JUL-2021. Superficie total m2:  
25 13.555,63. Modificación del proyecto: Resolución N°07.  
26 Fecha: 10-JAN-2025.- Recepción parcial: SI; NO (CHECK).  
27 PARTE A RECIBIR= SUPERFICIE: ..... DESTINO: .... 4.2. TIPO  
28 DE PROYECTO. CONDOMINIO TIPO A.- 5. Antecedentes que  
29 se adjuntaron. (Art. 5.2.5, 5.2.6, 5.9.3, 5.9.4., 5.9.5 y 5.9.7 de la  
30 ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).

1 Documentos: Informe del Arquitecto que certifique que las  
 2 obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado,  
 3 incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144  
 4 LGUC). Informe del Revisor Independiente, si lo hubiere, que  
 5 certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso  
 6 aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo  
 7 Art. 144 LGUC). Declaración jurada simple del constructor a  
 8 cargo de la obra, afirmando que las medidas de gestión y  
 9 control de calidad fueron aplicadas (según inciso tercero Art.  
 10 143 de la LGUC). Libro de Obras. Copia del Plan de  
 11 evacuación ingresado al cuerpo de bomberos respectivo (según  
 12 inciso tercero Art. 144 LGUC). Informe favorable del  
 13 proyectista de telecomunicaciones y Registro de las  
 14 mediciones de los puntos de la RIT, si corresponde. Fotocopia  
 15 patente Municipal al día del arquitecto y demás profesionales  
 16 que concurren con informes o nuevos antecedentes.  
 17 Certificado de Inscripción vigente del Revisor Independiente,  
 18 cuando proceda. Certificado de inscripción vigente del Revisor  
 19 de Cálculo Estructural, cuando proceda. Documentos  
 20 actualizados, cuando corresponda según inciso cuarto Art.  
 21 5.2.6 de la OGUC. Documentación que acredite la ejecución de  
 22 las medidas correspondientes o boletas bancarias o póliza de  
 23 seguro que garantice las acciones contenidas en el EISTU,  
 24 IMIV o IVB, según corresponda. Otros (indicar): P.E.  
 25 N°163/2021 Y M.P.E N°07/2025 REDUCIDOS A ESCRITURA  
 26 PUBLICA. Certificados . Certificado de dotación de agua  
 27 potable y alcantarillado emitido por la empresa de servicio  
 28 sanitario o por la autoridad Sanitaria, según corresponda.  
 29 INSTALADOR O RESPONSABLE: MANUEL GUERRERO. Org.  
 30 Emisor: SURALIS. N° certificado: 024. Fecha: 17-JUL-2025.-



1 Documentos a que se refieren los Art. 5.9.2 y 5.9.3 de la OGUC  
2 de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones interiores  
3 de gas, cuando proceda. Instalador o Responsable: DIEGO  
4 SUAZO - FELIPE MORA. Org. Emisor: SEC-TE1 SEC TC6. N°  
5 Certificado: VER NOTAS. Fecha: VER NOTAS. Documentación  
6 de la Instalación de ascensores o funiculares, montacargas y  
7 escaleras o rampas mecánicas, según N°2 del Art. 5.9.5, cuando  
8 proceda. INSTALADOR O RESPONSABLE: TK ELEVADORES  
9 CHILE S.A. N°CERTIFICADO: 3343847 N°64/2025. FECHA: 21-  
10 ABR-2025. Certificado que señale la reposición de los  
11 pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al  
12 otorgamiento del permiso, en el espacio publico que enfrenta  
13 al predio. ORG. EMISOR: SERVIU SERVIU DIR. VIALIDAD.  
14 N° CERTIFICADO: 189/2025 219/2025 RES. X.DRV N°3230.  
15 FECHA: 26-SEP-2025 04-NOV-2025 12-DIC-2025. 6.- MODIFI-  
16 CACIONES MENORES (ART. 5.2.8. OGUC). LISTADO DE  
17 PLANOS QUE SE REEMPLAZAN, SE AGREGAN O  
18 ELIMINAN. PLANO N°/CONTENIDO. Notas (solo para  
19 situaciones especiales del certificado): - LA PRESENTE  
20 RECEPCION DEFINITIVA TOTAL, CORRESPONDE A TRES  
21 EDIFICIOS DE 8 PISOS CADA UNO, CON UN TOTAL DE 240  
22 DEPARTAMENTOS, DOS LOCALES COMERCIALES, UNA  
23 SALA MULTIUSOS Y PORTERIA, TODO LO ANTERIOR CON  
24 UNA SUPERFICIE RECIBIDADE 13.486,49 M2. - P.E  
25 N°163/2021, REDUCIDO A ESCRITURA PUBLICA EN TERCERA  
26 NOTARIA DE OSORNO, REPERTORIO N°5205-2025 DE  
27 FECHA 22.10.2025. - M.P.E N°07/2025 REDUCIDO A  
28 ESCRITURA PUBLICA EN TERCERA NOTARIA DE OSORNO,  
29 REPERTORIO N°4229-2025 DE FECHA 27.08.2025. - CUENTA  
30 CON: CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICO

1 INTERIOR, TE1, SEC: -FOLIO 3318515 DE FECHA 21.04.2025,  
2 CORRESPONDIENTE A BLOCK A, AV ALCALDE ALBERTO  
3 FUCHSLOCHER 1170. -FOLIO 3329416 DE FECHA 07.05.2025,  
4 CORRESPONDIENTE A BLOCK B, AV ALCALDE ALBERTO  
5 FUCHSLOCHER 1170. -FOLIO 3329406 DE FECHA 07.05.2025,  
6 CORRESPONDIENTE A BLOCK C, AV ALCALDE ALBERTO  
7 FUCHSLOCHER 1170. -FOLIO 3331661 DE FECHA 12.05.2025,  
8 CORRESPONDIENTE A PORTERIA Y SALA MULTIUSOS, AV  
9 ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170. Folio 3346915 de  
10 fecha 09.05.2025, correspondiente a Local comercial 1, Av.  
11 Alcalde Alberto Fuchslocher 1170. Folio 3318515 de fecha  
12 19.05.2025, correspondiente a Local comercial 2, Av. Alcalde  
13 Alberto Fuchslocher 1170. Instalaciones inferiores de gas -  
14 Certificado TC6, SEC. Folio 3358202 de fecha 24.06.2025,  
15 correspondiente a Block A, Av. Alcalde Alberto Fuchslocher  
16 1170. Folio 3358203 de fecha 24.06.2025, correspondiente a  
17 Block B, Av. Alcalde Alberto Fuchslocher 1170. Folio 3358205  
18 de fecha 24.06.2025, correspondiente a Block C, Av. Alcalde  
19 Alberto Fuchslocher 1170. Certificado N°2025012162,  
20 Recepción Alumbrado Público "Area Verde Condominio  
21 Soriano Loieo A y B", Dirección de Operaciones. IMO.  
22 Funcionamiento del sistema de extracción de basuras,  
23 Resolución N°2015108093 de fecha 09.06.2025, del MINSAL,  
24 Alc. Alberto Fuchslocher 1170. Funcionamiento del sistema de  
25 extracción de basuras, Resolución N°2015047565 de fecha  
26 14.06.2024, del MINSAL, Alc. Alberto Fuchslocher 1170.  
27 Recepción Definitiva de Obras de Urbanización, Certificado  
28 N°24/2025 COMPLÁ de fecha 28.11.2025, IMO-DEPTO.  
29 DOMURBANISMO. Medidas de Mitigación, Certificado N°97  
30 de fecha 30.12.2024, IMO-DEPTO. DE TRANVÍTO Y



1 TRANSPORTE PUBLICO. Informe Técnico N°03/2025 de  
2 Cuerpo de Bomberos de Osorno, por cumplimiento de normas  
3 de seguridad contra incendios. Accesibilidad Universal. La  
4 presente Recepción Definitiva Total, corresponde al P.E.  
5 N°163/2021 y M.P.E. N°07/2025. Hay timbre y firma. Dirección  
6 de Obras Municipales. Director .Osorno. JORGE BELLO  
7 ALARCON. Arquitecto. Director de Obras Municipales.  
8 **Conforme a lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley N° 21.389,**  
9 **CERTIFICO:** Que, con esta fecha, he revisado el Registro  
10 Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, no  
11 habiendo encontrado inscripción vigente a nombre de la parte  
12 compradora. Doy fe. Minuta redactada por el Abogado doña  
13 Evelyn Lisperguer M., y bajo su exclusiva responsabilidad, Así  
14 lo otorgan y en constancia de estar de acuerdo en todo el  
15 contenido de este instrumento público y que queda registrado  
16 en el Repertorio de Instrumentos Públicos del Bimestre  
17 correspondiente al año en curso. En comprobante, previa  
18 lectura y ratificación firman los comparecientes en señal de  
19 conformidad. Se da copia. **Doy fe.-**

Boleta: 127635

20 Drs.\$ 150.000

Fecha: 23-07-2020

21 Protocolización:

22 Form. 2890,;

Cop: F.E.A.

23

24

25

26

27

28 C.I.N°

29 P.p. BOETSCH S.A.

30

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

4



JAVIERA PAZ HERNÁNDEZ LYNCH

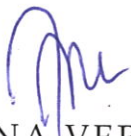
C.I.N° 19.862.253-2

C.I.N°

P.p. HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

C.I.N°

P.p. BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES



JOHANA VERÓNICA CANDELARIA SOTO ALHUE

C.I.N° 13.822.310-8



15829

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30





DANIELA PRISCILLA OJEDA KEIM

C.I.N°

20.989.748-4

Hoja Resumen de Op.Mutuo Hipotecario

NOMBRE

VIGENCIA

:

:

HERNANDEZ LYNCH JAVIERA PAZ

7 días hábiles

CAE :

7,90 %

I. Producto Principal

Monto Crédito de la Op.Mutuo Hipotecario

Plazo de la Op.Mutuo Hipotecario (años)

Costo Total de la Op.Mutuo Hipotecario

Valor de la Cuota

CAE %

Tasa Interés Aplicada

:

:

:

:

:

:

1813,0000

26

4172,3264

13,365005

7,90

6,25

U.F.

U.F.

U.F.

II. Gastos Operacionales

Tasación

Estudio Título

Redacción Escritura

:

:

:

UF 0,0000

UF 0,00

UF 0,0000

Honorarios Notaría

Honorarios C.B.R.

Impuesto al Mutuo

:

:

:

UF 0,00

UF 0,00

UF 0,00

\*\* Impuesto al mutuo se paga en Notaría de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de suscripción del contrato

III. Seguros Asociados a la Op.Mutuo Hipotecario y Gastos o Cargos por Producto o Servicio Voluntariamente Contratados

Valor de la Cuota Referencia (UF)

- Seguro Incendio

CHUBB SEGUROS CHILE S.A.

Costo Mensual

Costo Total Anual

Cobertura

:

:

:

UF 0,44180

UF 5,30160

Hasta el 80% Valor Tasación.

- Seguro Desgravamen

CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

Costo Mensual

Costo Total Anual

Cobertura

:

:

:

UF 0,64180

UF 7,70160

Saldo Insoluto del Crédito Vigente al día.

- Seguro Cesantía

RSA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Costo Mensual

Costo Total Anual

Cobertura

:

:

:

UF 0,70540

UF 8,46480

Máximo 06 cuotas por evento, con un tope de UF 10 por cuota, según condiciones particulares de Póliza Colectiva vigente.

IV. Condiciones del Prepago

Cargo Prepago

Plazo Aviso Prepago:

:

:

1,5

3 días

V. Costos por atrasos

Interés Moratorio

Gastos de Cobranza

:

:

Tasa Máxima Convencional

Honorarios de Cobranza

| Desde | Hasta | de 1 a 20 días | de 21 a 179 días |
|-------|-------|----------------|------------------|
| 0     | 10,00 | 0 %            | 9 %              |
| 10,01 | 50,00 | 0 %            | 6 %              |
| 50,01 | y más | 0 %            | 3 %              |

Los porcentajes se aplican una vez transcurridos los 21 días de mora o simple retardo del pago.

Advertencias

(1) Estos valores no consideran la eventual sobreprima que la Compañía de Seguros pueda cobrar al deudor y/o fiador o codeudor solidario.

(2) Los Gastos Operacionales informados precedentemente podrían sufrir variaciones respecto de los aranceles cobrados por el Conservador de Bienes Raíces y Notaría que corresponda.

(3) Condiciones del Crédito se mantienen en el evento que este se contrate sin seguros voluntarios.

(4) Monto Líquido del Crédito (UF) según cláusula décimo cuarto del contrato, Plazo del Crédito (años) según cláusula décimo cuarto del contrato.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE





#### RESUMEN ESCRITURA

La escritura pública del contrato de Compraventa con subsidio y Mutuo Hipotecario contiene, en sí mismo, dos contratos separados. En primer lugar, el contrato de compraventa, por el cual, el comprador adquiere la propiedad objeto del contrato, y en segundo lugar, el contrato de mutuo, por el cual, el comprador (mutuario) obtiene de parte de Hipotecaria Concreces S.A. (Mutuante), el mutuo pactado para completar el financiamiento de la vivienda.

En los que respecta al contrato de compraventa, sus cláusulas principales son las siguientes :

**Clausula Primera:** Contiene la individualización del proyecto inmobiliario objeto de la compraventa.

**Clausula Segunda:** Contiene la individualización de la(s) unidad(es) del proyecto inmobiliario que se venden.

**Clausula Tercero:** Fija precio de compraventa y forma de pago.

**Clausula Tercero Bis:** Obligatoriedad del Comprador de cumplir con los requisitos para continuar siendo asignatario de subsidio y obligatoriedad del pago en caso contrario.

**Clausula Sexta:** Se establece la prohibición de enajenar del Serviu.

En los que respecta al contrato de mutuo, sus cláusulas principales son:

**Clausula Octavo:** Se especifica el monto del mutuo.

**Clausula Novena:** Señala la cantidad de cuotas, la tasa de interés y valor de cada cuota.

**Clausula Décima:** Señala la Carga Anual equivalente, los gastos asociados al otorgamiento del crédito y el costo total del crédito.

**Clausula Décimo Segundo:** Establece las condiciones de prepago.

**Clausula Décimo Cuarto:** Se constituye Hipoteca específica sobre el inmueble para garantizar las obligaciones derivadas del contrato.

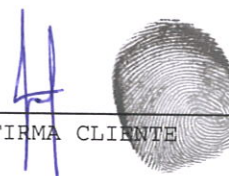
**Clausula Décimo Quinto:** Se constituye una prohibición de enajenar o gravar el inmueble mientras se encuentre vigente el contrato.

**Clausula Décimo Sexto:** Contiene información respecto de los seguros que se deben mantener durante la vigencia del contrato.

**Clausula Décimo Noveno:** Establece la cláusula de aceleración del crédito en caso de incumplimiento en las obligaciones.

**Clausula Vigésimo Segundo:** Las partes fijan domicilio otorgando competencia a los tribunales pertinentes.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_

  
FIRMA CLIENTE



FICHA

Fiador y Codeudor Solidario

El fiador o codeudor solidario puede ser una o más personas, naturales o jurídicas, que se obligan a responder de una obligación ajena, comprometiéndose con el acreedor a cumplirla en los mismo términos que el deudor principal. Consecuentemente con lo anterior, nuestra Institución podrá perseguir judicial y extrajudicialmente el pago de la deuda, ya sea frente al deudor principal o frente al fiador y codeudor solidario. No es necesario que la Institución agote las instancias de cobro con el deudor principal para iniciar la ejecución del fiador y codeudor solidario; por el contrario, puede ejecutar a ambos en paralelo, o bien dirigirse primero en contra del Fiador y codeudor solidario, y después en contra del deudor principal.

El Fiador y codeudor solidario responde con todos sus bienes al pago de la obligación, si el deudor principal no paga.

El Fiador y codeudor solidario también podrá contratar seguro de desgravamen en los mismos términos que el deudor principal.

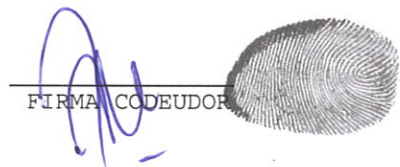
En caso que el Fiador o codeudor solidario se encuentre casado bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal o participación en los gananciales, requerirá autorización de su cónyuge para constituirse como tal. En el caso de la mujer casada en sociedad conyugal, para eximirse de la autorización de su marido deberá acreditar su actual en virtud de su patrimonio reservado conforme a lo establecido en el artículo 150 del Código Civil.

La regla general es que la Fianza y Codeuda solidaria se extinga conjuntamente con la obligación principal; pero existe la posibilidad que el fiador y codeudor solidario solicite a la Institución que le libere de su calidad de tal antes que que la obligación se extinga. Para ello es indispensable una nueva aprobación comercial que así lo autorice.

Los medios de cobranza se efectuarán en dos etapas, una denominada cobranza prejudicial (realizada a través de call center sin intervención judicial) y posteriormente una cobranza judicial.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_

FIRMA CODEUDOR

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a black ink fingerprint.



ANEXO

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Nuestra institución cuenta con un Servicio de Atención al Cliente, que haya suscrito contrato con nuestra empresa, cuyo objetivo es canalizar, gestionar y dar respuesta a los requerimientos de sus clientes, que ameriten un pronunciamiento o respuesta formal.

No se necesita el cumplimiento de requisitos especiales para acceder al servicio mencionado, bastando para ello que el cliente que requiere efectuar consultas, sugerencias o reclamos con motivo o en relación a algún producto o servicio financiero prestado por nuestra institución, lo pueda materializar en alguna de las siguientes formas :

1. A través de la página web [www.concreces.cl](http://www.concreces.cl) o en [www.ayuda.concreces.cl](http://www.ayuda.concreces.cl)

2. Al mail [ayuda@concreces.cl](mailto:ayuda@concreces.cl)

Horario Lunes a Viernes 09.00 - 17:00 Hrs.

El Servicio de Atención al Cliente dará respuesta en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción conforme de dicha consulta, sugerencia o reclamo por el medio que estime conveniente de acuerdo a lo establecido en la ley para este efecto.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_

  
FIRMA CLIENTE





**HOJA RESUMEN**  
**Seguro Desempleo**

Nombre futuro asegurado : **JAVIERA PAZ HERNANDEZ LYNCH**

Fecha :

El presente documento es un resumen informativo y referencial que contiene las principales coberturas y características del seguro Desempleo. El detalle completo de las mismas lo encontrará en la POL, cuyo texto se encuentra en la página web [www.cmf.cl](http://www.cmf.cl) así como en las Condiciones Particulares.

**Producto : Seguro Desempleo**

**Coberturas :** Se entiende por cobertura lo que el seguro cubre en caso de siniestro, si es que se cumplen con los requisitos establecidos en la póliza.

| COBERTURAS           | MONTO CUBIERTO POR COMPAÑÍA |
|----------------------|-----------------------------|
| Desempleo            | Hasta 6 Dividendos          |
| Incapacidad Temporal | Hasta 6 Dividendos          |

**Coberturas**

**Desempleo :** El monto asegurado será el valor del dividendo mensual adeudado por el asegurado, cubierto hasta 6 dividendos en virtud de un mismo evento, pagados uno con uno, por cada 30 días de desempleo, con un tope de UF 10 por cuota.

**Incapacidad Temporal :** Será el valor del dividendo mensual adeudado por el asegurado, a la época de la incapacidad a causa de enfermedad o accidente, cubriéndose hasta 6 dividendos en virtud de un mismo evento, pagados uno a uno, por cada 30 días de incapacidad, con un tope de UF 10 por cuota.  
(Incapacidad temporal es solo para trabajadores independientes)

**Exclusiones:**

Las exclusiones de la presente póliza son las descritas en el Condicionado General de la POL 120130378

a) Para la cobertura de Desempleo: No se efectuará el pago de las cantidades establecidas en las Condiciones Particulares de la póliza, cuando la situación de cesantía del Asegurado se produzca por una causa distinta de las señaladas en el Artículo 3, número 2, letra A de las Condiciones Generales de la POL 120130378.

b) Para la cobertura de Incapacidad Temporal: No se efectuará el pago de las cantidades establecidas en las Condiciones Particulares de la póliza cuando la situación de incapacidad que aqueje al asegurado sea producto de alguna de las siguientes causales:

1. Reposo o licencia a causa de embarazo o cualquier enfermedad producida con motivo del embarazo.
2. Las Incapacidades de origen nervioso (incluyendo depresión) y enfermedades a la espalda.
3. Situaciones o enfermedades preexistentes, entendiéndose por tales cualesquiera enfermedad, dolencia o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata en su favor, con anterioridad a la contratación del seguro.

**Condiciones de Asegurabilidad :**

- a) La edad mínima de ingreso es de 18 años.
- b) La edad máxima de ingreso es de 70 años y 364 días.
- c) La edad máxima de permanencia es de 75 años y 364 días

**Carencia :** Periodo de tiempo contado desde el inicio de vigencia de la cobertura, durante el cual el asegurado no tiene derecho alguno a indemnización. (60 días)

**Deducible : 1 cuota**

Para los trabajadores dependientes, la primera cuota pagada por el seguro será desde el mes subsiguiente a contar de la fecha de finiquito. Este deducible de una cuota rige en todo y cada evento.



Prima :

1.- Trabajadores dependientes

La prima es mensual por asegurado, y será el resultado de aplicar la siguiente tasa por mil sobre el capital inicial del crédito:

| Coberturas    | Tasa Neta % | IVA %   | Tasa Bruta % |
|---------------|-------------|---------|--------------|
| Desempleo     | 0.0337%     | 0.0064% | 0.0401%      |
| Prima Mensual | 0.0337%     | 0.0064% | 0.0401%      |

2.- Trabajadores independientes

La prima es mensual por asegurado, y será el resultado de aplicar la siguiente tasa por mil sobre el capital inicial del crédito:

| Coberturas           | Tasa Neta % | IVA %   | Tasa Bruta % |
|----------------------|-------------|---------|--------------|
| Incapacidad Temporal | 0.0337%     | 0.0064% | 0.0401%      |
| Prima Mensual        | 0.0337%     | 0.0064% | 0.0401%      |

Notas :

La prima será cobrada por el contratante a cada asegurado, cargando el valor de la prima a la cuota mensual de la operación de Mutuo Hipotecario.

  
Firma Cliente



**HOJA RESUMEN**  
**Seguro Desgravamen**

Nombre futuro asegurado : **JAVIERA PAZ HERNANDEZ LYNCH**  
Fecha :

El presente documento es un resumen informativo y referencial que contiene las principales coberturas y características del seguro Desgravamen. El detalle completo de las mismas lo encontrará en la POL, cuyo texto se encuentra en la página web [www.cmf.cl](http://www.cmf.cl) así como en las Condiciones Particulares.

**Producto : Seguro Desgravamen**

**Coberturas :** Se entiende por cobertura lo que el seguro cubre en caso de siniestro, si es que se cumplen con los requisitos establecidos en la póliza.

| COBERTURAS                      | MONTO CUBIERTO POR COMPAÑÍA |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Desgravamen                     | Saldo Insoluto del Crédito  |
| Invalidez Temporal y Permanente | Saldo Insoluto del Crédito  |

**Coberturas :** En virtud de este plan se Seguro de Desgravamen, la compañía aseguradora pagará el capital asegurado al beneficiario, inmediatamente después de acreditarse a su entera satisfacción el fallecimiento del deudor, previa deducción de cualquier obligación a favor de la compañía.

Para efectos de este seguro, se entiende por capital asegurado, el saldo insoluto del crédito identificado en las condiciones particulares de la póliza, al último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de fallecimiento del deudor, suponiendo un servicio regular de la deuda.

**Exclusiones:**

Para la Cobertura de Fallecimiento, las exclusiones serán aplicadas las causales establecidas en el artículo sexto de POL220130678 de Seguro Desgravamen Hipotecario de C.M.F.

Para la Cobertura de Invalidez Total y Permanente 2/3, las exclusiones serán aplicadas las causales establecidas en el artículo cuarto de CAD220131429 de Seguro Invalidez Total y Permanente 2/3 de C.M.F.

**Condiciones de asegurabilidad :**

| Cobertura     | Edas Máxima de Ingreso | Edad Máxima de Permanencia |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| Fallecimiento | 69 años y 364 días     | 79 años y 364 días         |
| Invalidez 2/3 | 69 años y 364 días     | 79 años y 364 días         |

**Capital asegurado :** El capital asegurado corresponde al saldo insoluto del crédito, para el Seguro de Desgravamen y la Incapacidad Total y Permanente 2/3

**Carencia :** La presente Póliza NO presenta Carencias.

**Deducible :** La presente Póliza NO presenta Deducible

**Prima :** La recaudación de las primas será por Hipotecaria Concreces S.A. por encargo de la Compañía aseguradora y la corredora de seguros

  
Firma Cliente



**HOJA RESUMEN**  
**Seguro Incendio y Sismo**

Nombre futuro asegurado : **JAVIERA PAZ HERNANDEZ LYNCH**

Fecha :

El presente documento es un resumen informativo y referencial que contiene las principales coberturas y características del seguro Incendio y Sismo. El detalle completo de las mismas lo encontrará en la POL, cuyo texto se encuentra en la página web [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl) así como en las Condiciones Particulares.

**Producto : Seguro Incendio con adicionales incluido sismo**  
**CHUBB Seguros Chile S.A.**  
**PÓLIZA 14-4061660**

**Coberturas :** Se entiende por cobertura lo que el seguro cubre en caso de siniestro, si es que se cumplen con los requisitos establecidos en la póliza. El monto cubierto corresponde al monto asegurab de la propiedad.

**Coberturas :** Corresponde al valor del bien, excluido el terreno, de acuerdo a la tasación establecida en el informe de tasación efectuado por un tasador designado por Hipotecaria Concreces S.A., incluyendo, en tanto sean parte del monto asegurado, la proporción de los espacios comunes respectivos cuando corresponda.

**Principales Coberturas**

(POL120131490) Póliza colectiva de incendio asociado a créditos hipotecarios.  
(CAD120130071) Incendio y daños materiales causados por riesgo de la naturaleza.  
(CAD120130082) Daños materiales causados por aeronaves.  
(CAD120130073) Daños materiales causados por choque o colisión con objetos fijos o flotantes, incluyendo naves.  
(CAD120130074) Colapso de edificio.  
(CAD120130075) Daño eléctrico .  
(CAD120130076) Daños materiales causados por vehículos motorizados .  
(CAD120130077) Daños materiales causados por rotura de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices.  
(CAD120130078) Daños materiales causados por explosión .  
(CAD120130079) Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, desorden popular o actos terroristas.  
(CAD120140254) Saqueo y daños materiales por saqueo durante huelga o desorden popular .  
(CAD120131492) Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular.  
(CAD120130070) Incendio y daños materiales causados por salida de mar, originada por sismo.  
(CAD120130598) Incendio y daños materiales causados por sismo.

**Exclusiones : Sismo**

Se excluye, de los adicionales de daños materiales de Incendio causado por terremoto, todas las construcciones hechas total o parcialmente de Adobe. Se excluyen también los contenidos y/o instalaciones depositadas en ellas. Esta exclusión se aplica a las construcciones hechas con bloques de barro, adobillo o cualquier construcción que ocupe barro solo o combinado con elementos de madera, metal, acero u otro material.

**Carencia :** La presente póliza No presenta Carencia.

**DEDUCIBLES**

- a) Incendio y daños materiales a consecuencia de sismo o salida de mar a consecuencia de sismo: 1% del monto asegurado por ubicación, con un mínimo de UF 25.- aplicable en toda y cada ocurrencia.
- b) CAD 120130071 Otros Riesgos de la naturaleza: UF 5.- en toda y cada pérdida.
- c) CAD 120130077 Rotura de cañerías: UF 5.- en toda y cada pérdida.

**Prima :**

La tasa mensual que corresponde pagar a los imponentes asegurados por las pólizas del seguro de incendio será de 0.016515%, impuesto del valor agregado incluido.

  
Firma Cliente



|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MEMORANDUM DE ESCRITURACION MUTUO ENDOSABLE |                                                               |
| SOLICITUD N° 01-01-02484-1                  |                                                               |
| DE                                          | : OPERACIONES HIPOTECARIA CONCRECES S.A.                      |
| A ABOGADO SR.                               | : ALEJANDRO GASTON DE IRIARTE                                 |
| REF.                                        | : Confeccionar Escritura Compra, Venta y Mutuos Hipotecarios. |
| FECHA EMISIÓN                               | : 21/07/26                                                    |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| FECHA APROBACIÓN | : 21/07/2026           |
| NOTARIA          | : SEBASTIAN SADÁ AZNAR |
| VALOR U.F.       | : 40.844,79            |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ANTECEDENTES DEL VENDEDOR |                |
| NOMBRE                    | : BOETSCH SA   |
| R.U.T.                    | : 88.127.800-6 |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ANTECEDENTES DEL CLIENTE |                                      |
| NOMBRE                   | : HERNANDEZ LYNCH JAVIERA PAZ        |
| DOMICILIO                | : TENERIFE 2058                      |
|                          | BLOCK :                      DEPTO : |
|                          | VILLA :                              |
| COMUNA                   | : OSORNO                             |
| PROFESION O ACTIVIDAD    | : VENDEDORA FULL TIME                |
| R.U.T.                   | : 19.862.253-2                       |
| NACIONALIDAD             | : CHILENA                            |
| ESTADO CIVIL             | : SOLTERO(A)                         |
| NOMBRE CONYUGE           | :                                    |
| R.U.T.                   | :                                    |
| REGIMEN MATRIMONIAL      | : NO APLICA                          |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| ANTECEDENTES DEL CODEUDOR |                                         |
| NOMBRE                    | : SOTO ALHUE JOHANA VERONICA CANDELARIA |
| DOMICILIO                 | : LICARAYEN 2519                        |
|                           | VILLA :                                 |
| COMUNA                    | : OSORNO                                |
| PROFESION O ACTIVIDAD     | : JEFA POLICLINICO PEDIATRIA            |
| R.U.T.                    | : 13.822.310-8                          |
| NACIONALIDAD              | : CHILENA                               |
| ESTADO CIVIL              | : SOLTERO(A)                            |
| NOMBRE CONYUGE            | :                                       |
| R.U.T.                    | : . . . -                               |
| REGIMEN MATRIMONIAL       | : No Aplica                             |



**COMPARECENCIA CONCRECES**

NOMBRE : DANIELA VANESSA MENESES MEDINA  
DOMICILIO : ALONSO DE CORDOVA 5320 OF. PISO 5  
COMUNA : LAS CONDES  
PROFESION O ACTIVIDAD : INGENIERO COMERCIAL  
R.U.T. : 16.548.260-3  
NACIONALIDAD : CHILENA  
ESTADO CIVIL : CASADO(A)  
PERSONERIA : 25/11/2025  
NOTARIA : COSME FERNANDO GOMILA GATICA

**ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD**

DIRECCION : AV ALCALDE FUCHSLOCHER 1170  
BLOCK : C DEPTO.: 808  
PROY. : CONDOMINIO FUCHSLOCHER 1170  
LOTE : SITIO : MANZANA :  
ETAPA : SECTOR :  
ROL MATRIZ (S/N) : NO ROL (Matriz) ROL (Definitivo) : 2234-857  
BODEGA : USO Y GOCE : NO ROL  
ESTACIONAMIENTO : USO Y GOCE : NO ROL  
REGION : X REGION COMUNA : OSORNO  
ACOGIDA A DFL-2 : SI

**CONDICIONES DE LA COMPRAVENTA**

PRECIO : \$106.196.454 U.F. : 2600,0000  
CREDITO : \$74.051.604 U.F. : 1813,0000  
PAGO CONTADO : \$5.595.736 U.F. : 137,0000  
CTA.AHORRO : \$4.084.479 U.F. : 100,0000  
SUBSIDIO BASE : \$10.211.197 U.F. : 250,0000  
BONO CAPTACION : \$4.084.479 U.F. : 100,0000  
BONO INTEGRACION : \$8.168.958 U.F. : 200,0000  
SUBSIDIO TOTAL : \$22.464.634 U.F. : 550,0000  
TIPO SUBSIDIO : DS 19 RESOLUCIÓN: 996  
N°CTA DE AHORRO :  
INSTITUCION :

**CONDICIONES DEL MUTUO**

MES DE GRACIA : 0  
CREDITO : UF 1.813,0000  
PLAZO : 312 MESES TASA : 6,25  
DIVIDENDO N° 1 AL 311 U.F. : 11,576005 U.F.  
DIVIDENDO N° 312 U.F. : 11,407396 U.F.  
SEGURO DESGRAVAMEN : 0,64180 U.F.  
SEGURO INCENDIO Y SISMO: 0,44180 U.F.  
SEGURO DE CESANTÍA : 0,70540 U.F.  
MONTO SEGUROS MENSUAL: 1,78900 U.F.



**VALORES CAE**

A) CAE CON SEGUROS : 7,90 %  
B) COSTO TOTAL CRÉDITO : 4172,3264 U.F.

**GASTOS OPERACIONALES**

TASACIÓN : UF 0,0000  
ESTUDIO TÍTULO : UF 0,00  
REDACCIÓN ESCRITURA : UF 0,0000  
HONORARIOS NOTARÍA : UF 0,00  
HONORARIOS C.B.R. : UF 0,00  
IMPUESTO AL MUTUO: : UF 0,00  
**TOTAL : UF 0,0000**

**\*\* Impuesto al mutuo se paga en notaría de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de suscripción del contrato**

**MANDATARIO**

NOMBRE : DANIELA PRISCILLA OJEDA KEIM  
RUT : 20.989.778-4  
ESTADO CIVIL : SOLTERO(A)  
NACIONALIDAD : CHILENA  
OCUPACIÓN : EJECUTIVA DE VENTAS  
DIRECCIÓN : CESAR ERCILLA 1388  
REGIÓN : X REGION COMUNA : OSORNO  
TELÉFONO : 975544313

**BANCO ALZANTE : BCI**

**TABLA DE DESARROLLO**

FECHA PROTOCOLIZACION : 08/10/2010  
NOMBRE : MH062526-2  
N° DE PROTOCOLIZACIÓN : 2578  
REPERTORIO : 3423  
NOTARIA : SERGIO YABER LOZANO CIUDAD: FALTA INGRESAR

